



PUTUSAN
Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DEWI RATNASARI**;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Jorok Tengah, RT 001, RW 006, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DARA FAJARINI**;
2. Tempat lahir : Luk;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Luk A, RT 002, RW 001, Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DEVI JOHARIA**;
2. Tempat lahir : Jerongko;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jerongko Luar, RT 003, RW 009, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 September 2025;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Yusuf Pribadi, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor di "Pribadi Law Office Advocate & Legal

Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant” beralamat di Jalan Langko Nomor 36D, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/SK-PLO/XI/2025 tanggal 15 November 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam register Nomor 167/SK.Pid/2025/PN Sbw tanggal 1 Desember 2025, selanjutnya telah disubstitusikan kepada Elvira Rizka Audilah, S.H., Penasehat Hukum pada kantor “Pribadi Law Office Advocate & Legal Consultant”, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/SKSub/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam register nomor 7/SK.Pid/2026/PN Sbw tanggal 19 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 12 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 12 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-229/Sbsar/10/2025 tanggal 18 November 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. DEWI RATNASARI, Terdakwa II. DEVI JOHARIA dan Terdakwa III. DARA FAJARINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta “Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan tranSaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. DEWI RATNASARI, Terdakwa II. DEVI JOHARIA dan Terdakwa III. DARA FAJARINI dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 3 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- a) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT4728/MMI-LPO/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022 atas nama DEWI RATNASARI.
 - b) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT2119/MMI-LPO/IV/2022, tanggal 01 Juli 2022 atas nama DEVI JOHARIA.
 - c) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No: PPKWT28305/MMI-LPO/X/2022, tanggal 01 Oktober 2022 atas nama DARA FAJARINI
 - d) Bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 2 Regional Mataram Nomor LHI: 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024.
 - e) Copy 5 (lima) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas *Account Officer* SETIAWATI menggunakan akun milik PANDIRAADE SAPUTRA).
 - f) Copy 93 (Sembilan puluh tiga) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas *Account Officer* WAHYU LIA NINGSIH menggunakan akun milik WAHYU LIA NINGSIH).
 - g) Copy 22 (dua puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas *Account Officer* DEVI JOHARIA menggunakan akun milik DEVI JOHARIA).
 - h) Copy 19 (Sembilan belas) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan,

Hal. 4 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan 5 Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas *Account Officer* DARA FAJARINI menggunakan akun milik DARA FAJARINI).

- i) Copy 42 (empat puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang didalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahan, Akad Wadiah, pencairan Pembiayaan, copy KTP dan KK pemohon (dibuat oleh petugas *Account Officer* DEWI RATNASARI menggunakan akun milik DEWI RATNASARI).
- j) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 02907-02-23 atas nama nasabah SAROKHA tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA.
- k) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04741-07-23 atas nama nasabah SAPIAH tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA.
- l) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 02907-02-23 atas nama nasabah SULASTRI tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI.
- m) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04106-03-23 atas nama nasabah NURMALA SARI tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI.
- n) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan

Hal. 5 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 04744-01-23 atas nama nasabah ITA PURNAMASARI tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI.

- o) Bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa dengan nomor urut 04744-01-23 atas nama nasabah JARIAH tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI.
- p) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543890375, Imei 2: 354967293890374.
- q) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543905496, Imei 2: 354967293905495.
- r) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543908946, Imei 2: 354967293908945.
- s) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543907419, Imei 2: 354967293907418.
- t) 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A13, warna hitam (HP operational Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa) Nomor Imei 1: 350637543909688, Imei 2: 354967293909687.

Dipergunakan dalam perkara Leni Dia Lestari;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah;

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa secara keseluruhan;

Hal. 6 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



2. Menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa I Dewi Ratnasari yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji memperbaiki diri untuk kedepannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa I Dewi Ratnasari merasa tertekan karena di bawah tekanan atasan demi nama baik tempat bekerja tetap terjaga sehingga memohon untuk diberi keadilan karena ibu Terdakwa I Dewi Ratnasari sedang sakit keras karena masalah ini dan tinggal bersama dengan ayah yang sudah tua dan sakit-sakitan. Terdakwa I Dewi Ratnasari memohon hukuman seringan-ringannya agar dapat membantu orang tua, agar dapat kebalik bekerja karena banyak tanggungan yang harus dituntaskan, membantu perekonomian keluarga. Dalam pernyataan lisannya tersebut Terdakwa I Dewi Ratnasari menyatakan jika tidak menggunakan uang pencairan pembiayaan sama sekali dan hanya diputar untuk melunasi tunggakan angsuran nasabah fiktif dan sudah melunasi cicilan setiap bulan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam surat pernyataan yang telah dibuat;

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa II Dara Fajarini yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya, berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Bahwa Terdakwa II Dara Fajarini mengakui berada di bawah tekanan dan ancaman supaya mau memanipulasi data nasabah untuk nama baik tempat bekerja. Terdakwa II Dara Fajarini memiliki anak di bawah umur, selain itu membantu perekonomian keluarga, orang tua sering sakit-sakitan. Sejak berhenti bekerja di PT. PNM Mekaar tersebut ibu Terdakwa II Dara Fajarini sudah mencicil setiap bulan kerugian yang tertera dalam surat pernyataan yang sudah. Dan Terdakwa II Dara Fajarini dalam pernyataan lisannya menyatakan sudah membayar cicilannya hingga petugas dari PT. PNM Mekaar tidak datang kembali ke rumah dan Terdakwa II Dara Fajarini sempat menggunakan uang yang dicairkan memakai data nasabah ibu mertua Terdakwa II Dara Fajarini;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa III Devi Joharia yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan dalam pernyataan lisannya Terdakwa III Devi Joharia menyatakan tidak menggunakan uang pencairan pembiayaan nasabah dan sudah melunasi kerugian sesuai yang tercantum dalam surat pernyataan;

Hal. 7 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-229/Sbsar/10/2025 tanggal 30 Oktober 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI JOHARIA dan terdakwa III DARA FAJARINI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUTIAWATI dan WAHYU LIA NINGSIH (masing-masing DPO) dan LENI DIA LESTARI sejak periode bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di Kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Unit Utan Sumbawa di Jln. Muhamadyah nomor 18, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan tranSaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Kepala Area (KA) yaitu Saksi Ida I Dewa Agung Widiana Berawal dari Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA selaku kepala area kantor Permodalan Nasional Madani Syariah Wilayah Regional Mataram IV pada bulan Mei 2023 ketika melakukan pengecekan uang fisik dan validasi dilapangan terhadap para pemohon persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yang beralamat di Jln. Muhamadyah nomor 18, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa dan bertemu dan melakukan konfirmasi satu - satu dengan nasabah yang terdata pada sistem permohonan dan pencairan terkait saldo pembiayaan dengan menunjukkan kartu angsuran penagihan untuk memastikan kembali kepada kelompok – kelompok peminjam dana tersebut ditemukan fakta dan konfirmasi bahwa tidak ada yang pernah mengajukan permohonan dan melakukan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yang selanjutnya atas data tersebut Saksi IDA I

Hal. 8 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA AGUNG WIDIANA pun melakukan konfirmasi dan validasi terhadap kelompok pemohon sesuai dengan data dan hasil validasi pada orang-orang atas nama pemohon yang dilakukan pencairan namun ternyata tidak pernah mengajukan permohonan serta tidak pernah menerima uang pencairan tersebut sehingga Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA, menyampaikan kepada Manager pengawas MRPM yaitu Saksi Evi Nurfitriani, setelah itu oleh Saksi Evi Nurfitriani melaporkan kepada Pemimpin Cabang Mataram Saksi Darwis Hari Pondang untuk dibuatkan Laporan Kejadian Awal untuk dikirimkan ke Satuan Pengawas Intern permohonan dilakukan audit investigasi. Untuk menindaklanjuti Laporan Kejadian Awal diatas, maka dilakukan investigasi berdasarkan surat tugas Nomor: ST-0297/PNM-SPI/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, audit investigasi dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Dan diperpanjang dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 02 September 2023 berdasarkan Memo Perpanjangan Investigasi No. M-096/PNM-AOV/VIII/2023. Saksi melakukan pemeriksaan dan menyusun Laporan Hasil Investigasi tersebut sendiri. Kepala Unit pada saat itu dijabat oleh Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah), sedangkan pada bagian AO (*Account Officer*) yaitu dijabat oleh terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), lalu diperoleh hasil audit bahwa banyak ditemukan kesalahan secara prosedur dalam hal pencairan kredit kepada nasabah dan terdapat penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pimpinan di kantor tersebut dengan cara melakukan pencairan kredit kepada nasabah yang berkas pengajuan kreditnya tidak lengkap, selanjutnya uang pencairan kredit tersebut tidak diambil oleh nasabah yang bersangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* serta Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) terhadap 181 nasabah yang mengajukan kredit fiktif dimana dalam proses kreditnya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. BAHWA mereka terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* awalnya melaporkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) bahwa ada nasabah nasabah yang nunggak pembayarannya dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) tidak mau tahu nasabah yang nunggak harus membayar dan agar nama PNM Unit UTAN tidak bermasalah di kantor pusat sehingga menganjurkan kepada

Hal. 9 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* untuk mencairkan nasabah fiktif untuk menutupi setoran nasabah yang macet sambil tetap menagih terhadap nasabah yang nunggak tersebut dengan cara mencari data nasabah yang sudah pelunasan kemudian data-data nasabah yang sudah ada diinput pada HP inventaris menggunakan system aplikasi PNM DIGI tersebut selanjutnya setelah data lengkap atasan akan memverifikasi dan persetujuan oleh KUM atau SAO setelah itu ditentukan untuk pencairannya kemudian KUM dan Admin mengambil dana pencairan di Bank BRI untuk dibawa ke kantor Unit tersebut diajukan oleh kepala unit (KUM) untuk dicairkan pinjaman ke kantor pusat setelah itu KUM mengambil / mencairkan uang pinjaman tersebut kemudian setelah uang pinjaman tersebut cair kepala unit (KUM) membagikan uang pencairan sesuai dengan minus tagihan dihari itu sehingga dengan demikian pada system tidak ada nasabah yang menunggak. Bahwa pengajuan pembiayaan yang seolah olah benar tersebut tanda tangan 181 nasabah di formulir aplikasi pembiayaan dipalsukan oleh mereka terdakwa dan memanipulasi data dengan melampirkan data KTP atau KK yang buram ataupun identitas pemohon yang berbeda serta menandatangani akad wakalah, menandatangani akad murabahah seolah olah ditandatangani oleh 181 pemohon, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar), seolah olah telah dilakukan verifikasi, review atas permohonan kredit dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) mengirimkan permohonan tersebut ke kantor pusat, padahal Saksi LENI DIA LESTARI mengetahui bahwa 181 nasabah tersebut adalah nasabah fiktif yang memang tidak pernah mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima pencairan atas pinjaman tersebut. Setelah disetujui oleh kantor pusat kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening kantor PNM unit Utan, setelah itu Kepala unit yaitu LENI DIA LESTARI. melakukan penarikan ke Bank sesuai dengan pengajuan pencairan (dana yang ditransfer oleh Kantor Pusat) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada mereka terdakwa yang sebelumnya telah dipotong sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar nasabah bermasalah. Yang seharusnya sebagaimana SOP yang ada Surat / dokumen yang di ajukan sebagai syarat administrasi pada saat pengajuan formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu : copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nasabah (suami dan Istri), copy KK (Kartu Keluarga) jika

Hal. 10 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



nasabah ada usaha bisa diajukan nota belanja dan kemudian setelah data tersebut disiapkan barulah dibuatlah formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan yang isinya kolom data pribadi nasabah, kolom sektor ekonomi, kolom kondisi rumah, kolom tingkat pendapatan usaha, kolom kemampuan bayar yang terdapat kolom tanda tangan nasabah, kemudian kolom jumlah pembiayaan yang terdapat kolom tanda tangan nasabah, kolom persetujuan pembiayaan yang juga terdapat tanda tangan nasabah, kolom akad wakalah ada terdapat tanda tangan nasabah, kolom akad Murabahah terdapat tanda tangan nasabah, kolom wadiah yang terdapat tanda tangan nasabah, dan kolom bagian pencairan yang terdapat tanda tangan nasabah;

- Bahwa prosedur permohonan kredit kepada nasabah / debitur oleh Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu: Awalnya nasabah atau debitur dapat mengajukan permohonan pembiayaan yakni minimal 7 (tujuh) orang untuk satu kelompok di daerah Regional Sumbawa atau dengan mendatangi Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan, pihak Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu Kepala Unit atau Senior Account Officer akan mendatangi rumah setiap anggota setelah adanya hasil survei yang dilakukan oleh Account Officer (AO) terkait kegiatan usaha pemohon. (Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pemberian pinjaman). Setelah itu para pemohon dalam satu kelompok mengisi formulir permohonan pembiayaan dan selanjutnya data formulir permohonan pembiayaan tersebut diserahkan kepada kepala unit atau Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan verifikasi dan selama proses verifikasi tersebut biasanya kelompok yang mengajukan permohonan pengajuan akan mendapat bimbingan selama 3 (tiga) hari untuk memberikan pembelakalan dan pengetahuan yang diperlukan selanjutnya dilakukan persiapan pembiayaan untuk calon nasabah kemudian dilakukan pengesahan untuk pengajuan pembiayaan calon nasabah setelah semua itu selesai dilakukan jika permohonan pembiayaan dari kelompok yang mengajukan tersebut di setujui maka akan dilakukan pencairan dana pembiayaan berdasarkan, formulir pengajuan yang di serahkan, Setelah dana dicairkan oleh kantor pusat kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening kantor PNM unit utan, setelah itu Kepala unit (KUM) dan Financial Account Officer. Melakukan penarikan ke Bank sesuai dengan pengajuan pencairan (dana yang ditransfer oleh Kantor Pusat). Setelah dana diterima kemudian dana tersebut di bagi sesuai dengan kelompok pemohon. dan kemudian uang dana pencairan dibawa oleh kepala unit ataupun Senior Account

Hal. 11 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Officer (SAO) untuk diserahkan kepada para nasabah ditempat kelompok dan setelah uang pencairan diterima langsung oleh atas nama pemohon (tidak dapat diwakilkan) kemudian para pemohon menandatangani lampiran pada formulir permohonan pinjaman dan diketahui oleh Kepala unit dan *Senior Account Officer* setelah itu nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika terdapat satu anggota yang kabur/tidak membayar maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng) dan untuk penagihan angsuran dilakukan oleh *Account Officer*, dan kemudian dilakukan penginputan angsuran ke sistem dan uang fisik tagihan disetor ke Financial Account Officer. Karena adanya kredit yang macet kemudian melaporkan adanya nasabah yang nunggak kepada Saksi LENI DIA LESTASRI sebagai KUM (kepala unit Mekaar) Unit Utan tidak mau tahu bagaimanapun caranya nasabah yang nunggak harus membayar agar nama unit Utan tidak bermasalah di kantor pusat, setelah itu mengatakan kepada para Tersangka untuk mencairkan nasabah fiktif untuk menutupi setoran nasabah nunggak tersebut selagi menagih nasabah yang menunggak tersebut.

- Bahwa kepala unit (KUM) yaitu Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) meminta terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), untuk mengajukan data nasabah pencairan fiktif untuk menanggulangi nasabah yang menunggak, dan untuk pencairan nasabah fiktif juga dicairkan oleh KUM yang kemudian setelah dana nasabah fiktif tersebut cair KUM yang membagikan kepada terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), untuk penyerahan sesuai dengan minus tagihan nasabah dengan nilai persetujuan pembiayaan bervariasi dari jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ada yang jumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membuat seolah-olah ada pengajuan kredit baru dengan cara memalsukan
 - a. Tanda tangan pada kolom bagian Kemampuan bayar juga pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM) harusnya Saksi menandatangani.
 - b. Tanda tangan pada kolom bagian Permohonan pembiayaan
 - c. Tanda tangan pada kolom bagian Persetujuan pembiayaan tanggal juga pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).

Hal. 12 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda tangan pada kolom bagian AKAD WAKALAH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- e. Tanda tangan pada kolom bagian AKAD MURABAHAH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- f. Tanda tangan pada kolom bagian AKAD WADI'AH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM)

Dimana dalam setiap pencairan nasabah fiktif dipotong sebesar Rp. 150.000,- oleh KUM dengan alasan untuk membayar angsuran nasabah AO yang sudah mutasi Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi terhadap PNM Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 1 Regional Mataram Nomor: 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa total pencairan dari 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah tersebut total berjumlah Rp. 748.000.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) digunakan oleh Account Officer (AO) yang dijabat oleh DARA FAJARINI, DEVI JOHARIA, DEWI RATNASARI, WAHYU LIA NINGSIH, SUTIAWATI dan LENI DIA LESTASRI selaku KUM dari PNM Mekar Syariah unit Utan Sumbawa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI JOHARIA dan terdakwa III DARA FAJARINI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUTIAWATI dan WAHYU LIA NINGSIH (masing-masing DPO) dan LENI DIA LESTARI sejak periode bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di Kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Unit Utan Sumbawa di Jln. Muhamadyah nomor 18, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang melakukan, yang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

Hal. 13 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian karena pemalsuan surat Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, Kepala Area (KA) yaitu Saksi Ida I Dewa Agung Widiana Berawal dari Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA selaku kepala area kantor Permodalan Nasional Madani Syariah Wilayah Regional Mataram IV pada bulan Mei 2023 ketika melakukan pengecekan uang fisik dan validasi dilapangan terhadap para pemohon persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yang beralamat di Jln. Muhamadyah nomor 18, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa dan bertemu dan melakukan konfirmasi satu - satu dengan nasabah yang terdata pada sistem permohonan dan pencairan terkait saldo pembiayaan dengan menunjukkan kartu angsuran penagihan untuk memastikan kembali kepada kelompok – kelompok peminjam dana tersebut ditemukan fakta dan konfirmasi bahwa tidak ada yang pernah mengajukan permohonan dan melakukan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yang selanjutnya atas data tersebut Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA pun melakukan konfirmasi dan validasi terhadap kelompok pemohon sesuai dengan data dan hasil validasi pada orang – orang atas nama pemohon yang dilakukan pencairan namun ternyata tidak pernah mengajukan permohonan serta tidak pernah menerima uang pencairan tersebut sehingga Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA, menyampaikan kepada Manager pengawas MRPM yaitu Saksi Evi Nurfitriani, setelah itu oleh Saksi Evi Nurfitriani melaporkan kepada Pemimpin Cabang Mataram Saksi Darwis Hari Pondang untuk dibuatkan Laporan Kejadian Awal untuk dikirimkan ke Satuan Pengawas Intern permohonan dilakukan audit investigasi. Untuk menindaklanjuti Laporan Kejadian Awal diatas, maka dilakukan investigasi berdasarkan surat tugas Nomor: ST-0297/PNM-SPI/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, audit investigasi dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Dan diperpanjang dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 02 September 2023 berdasarkan Memo Perpanjangan Investigasi No. M-096/PNM-AOV/VIII/2023. Saksi melakukan pemeriksaan dan menyusun Laporan Hasil Investigasi tersebut sendiri. Kepala Unit pada saat itu dijabat oleh Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah), sedangkan pada bagian AO (*Account Officer*) yaitu dijabat oleh terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), lalu diperoleh hasil audit bahwa banyak ditemukan kesalahan secara prosedur dalam hal pencairan kredit kepada nasabah dan terdapat penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pimpinan di kantor tersebut dengan cara melakukan

Hal. 14 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit kepada nasabah yang berkas pengajuan kreditnya tidak lengkap, selanjutnya uang pencairan kredit tersebut tidak diambil oleh nasabah yang bersangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* serta Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) terhadap 181 nasabah yang mengajukan kredit fiktif dimana dalam proses kreditnya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. BAHWA mereka terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* awalnya melaporkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) bahwa ada nasabah nasabah yang nunggak pembayarannya dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) tidak mau tahu nasabah yang nunggak harus membayar dan agar nama PNM Unit UTAN tidak bermasalah di kantor pusat sehingga menganjurkan kepada terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* untuk mencairkan nasabah fiktif untuk menutupi setoran nasabah yang macet sambil tetap menagih terhadap nasabah yang nunggak tersebut dengan cara mencari data nasabah yang sudah pelunasan kemudian data-data nasabah yang sudah ada diinput pada HP inventaris menggunakan system aplikasi PNM DIGI tersebut selanjutnya setelah data lengkap atasan akan memverifikasi dan persetujuan oleh KUM atau SAO setelah itu ditentukan untuk pencairannya kemudian KUM dan Admin mengambil dana pencairan di Bank BRI untuk dibawa ke kantor Unit tersebut diajukan oleh kepala unit (KUM) untuk dicairkan pinjaman ke kantor pusat setelah itu KUM mengambil / mencairkan uang pinjaman tersebut kemudian setelah uang pinjaman tersebut cair kepala unit (KUM) membagikan uang pencairan sesuai dengan minus tagihan dihari itu sehingga dengan demikian pada system tidak ada nasabah yang menunggak. BAHWA pengajuan pembiayaan yang seolah olah benar tersebut tanda tangan 181 nasabah di formulir aplikasi pembiayaan dipalsukan oleh mereka terdakwa dan memanipulasi data dengan melampirkan data KTP atau KK yang buram ataupun identitas pemohon yang berbeda serta menandatangani akad wakalah, menandatangani akad murabahah seolah olah ditandatangani oleh 181 pemohon, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar), seolah olah telah dilakukan verifikasi, review atas permohonan kredit dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) mengirimkan permohonan tersebut ke kantor pusat, padahal Saksi LENI DIA LESTARI mengetahui bahwa 181 nasabah

Hal. 15 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah nasabah fiktif yang memang tidak pernah mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima pencairan atas pinjaman tersebut. Setelah disetujui oleh kantor pusat kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening kantor PNM unit Utan, setelah itu Kepala unit yaitu LENI DIA LESTARI. melakukan penarikan ke Bank sesuai dengan pengajuan pencairan (dana yang ditransfer oleh Kantor Pusat) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada mereka terdakwa yang sebelumnya telah dipotong sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar nasabah bermasalah. Yang seharusnya sebagaimana SOP yang ada Surat / dokumen yang di ajukan sebagai syarat administrasi pada saat pengajuan formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu : copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nasabah (suami dan Istri), copy KK (Kartu Keluarga) jika nasabah ada usaha bisa diajukan nota belanja dan kemudian setelah data tersebut disiapkan barulah dibuatlah formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan yang isinya kolom data pribadi nasabah, kolom sektor ekonomi, kolom kondisi rumah, kolom tingkat pendapatan usaha, kolom kemampuan bayar yang terdapat kolom tanda tangan nasabah, kemudian kolom jumlah pembiayaan yang terdapat kolom tanda tangan nasabah, kolom persetujuan pembiayaan yang juga terdapat tanda tangan nasabah, kolom akad wakalah ada terdapat tanda tangan nasabah, kolom akad Murabahah terdapat tanda tangan nasabah, kolom wadiah yang terdapat tanda tangan nasabah, dan kolom bagian pencairan yang terdapat tanda tangan nasabah.;

Bahwa prosedur permohonan kredit kepada nasabah / debitur oleh Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu: Awalnya nasabah atau debitur dapat mengajukan permohonan pembiayaan yakni minimal 7 (tujuh) orang untuk satu kelompok di daerah Regional Sumbawa atau dengan mendatangi Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan, pihak Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu Kepala Unit atau Senior Account Officer akan mendatangi rumah setiap anggota setelah adanya hasil survei yang dilakukan oleh Account Officer (AO) terkait kegiatan usaha pemohon. (Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pemberian pinjaman). Setelah itu para pemohon dalam satu kelompok mengisi formulir permohonan pembiayaan dan selanjutnya data formulir permohonan pembiayaan tersebut diserahkan kepada kepala unit atau Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan verifikasi dan selama proses verifikasi tersebut biasanya kelompok yang mengajukan permohonan pengajuan akan mendapat bimbingan selama 3 (tiga) hari

Hal. 16 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan pembelakalan dan pengetahuan yang diperlukan selanjutnya dilakukan persiapan pembiayaan untuk calon nasabah kemudian dilakukan pengesahan untuk pengajuan pembiayaan calon nasabah setelah semua itu selesai dilakukan jika permohonan pembiayaan dari kelompok yang mengajukan tersebut di setuju maka akan dilakukan pencairan dana pembiayaan berdasarkan, formulir pengajuan yang di serahkan, Setelah dana dicairkan oleh kantor pusat kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening kantor PNM unit utan, setelah itu Kepala unit (KUM) dan Financial Account Officer. Melakukan penarikan ke Bank sesuai dengan pengajuan pencairan (dana yang ditransfer oleh Kantor Pusat). Setelah dana diterima kemudian dana tersebut di bagi sesuai dengan kelompok pemohon. dan kemudian uang dana pencarian dibawa oleh kepala unit ataupun *Senior Account Officer* (SAO) untuk diserahkan kepada para nasabah ditempat kelompok dan setelah uang pencairan diterima langsung oleh atas nama pemohon (tidak dapat diwakilkan) kemudian para pemohon menandatangani lampiran pada formulir permohonan pinjaman dan diketahui oleh Kepala unit dan *Senior Account Officer* setelah itu nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan Jika terdapat satu anggota yang kabur/tidak membayar maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng) dan untuk penagihan angsuran dilakukan oleh *Account Officer*, dan kemudian di lakukan penginputan angsuran ke sistem dan uang fisik tagihan disetor ke Financial Account Officer. Karena adanya kredit yang macet kemudian melaporkan adanya nasabah yang nunggak kepada Saksi LENI DIA LESTASRI sebagai KUM (kepala unit Mekaar) Unit Utan tidak mau tahu bagaimanapun caranya nasabah yang nunggak harus membayar agar nama unit Utan tidak bermasalah di kantor pusat, setelah itu mengatakan kepada para Tersangka untuk mencairkan nasabah fiktif untuk menutupi setoran nasabah nunggak tersebut selagi menagih nasabah yang menunggak tersebut;

Bahwa kepala unit (KUM) yaitu Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) meminta terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), untuk mengajukan data nasabah pencairan fiktif untuk menanggulangi nasabah yang menunggak, dan untuk pencairan nasabah fiktif juga dicairkan oleh KUM yang kemudian setelah dana nasabah fiktif tersebut cair KUM yang membagikan kepada terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), untuk penyetoran sesuai dengan minus tagihan nasabah dengan nilai persetujuan pembiayaan bervariasi dari jumlah Rp.3.000.000,-

Hal. 17 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), ada yang jumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membuat seolah olah ada pengajuan kredit baru dengan cara memalsukan

- Tanda tangan pada kolom bagian Kemampuan bayar juga pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM) harusnya Saksi menandatangani.
- Tanda tangan pada kolom bagian Permohonan pembiayaan
- Tanda tangan pada kolom bagian Persetujuan pembiayaan tanggal juga pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Tanda tangan pada kolom bagian AKAD WAKALAH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Tanda tangan pada kolom bagian AKAD MURABAHAH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Tanda tangan pada kolom bagian AKAD WADI'AH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM)

Dimana dalam setiap pencairan nasabah fiktif dipotong sebesar Rp. 150.000,- oleh KUM dengan alasan untuk membayar angsuran nasabah AO yang sudah mutasi Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi terhadap PNM Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 1 Regional Mataram Nomor: 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa total pencairan dari 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah tersebut total berjumlah Rp. 748.000.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) digunakan oleh Account Officer (AO) yang dijabat oleh DARA FAJARINI, DEVI JOHARIA, DEWI RATNASARI, WAHYU LIA NINGSIH, SUTIAWATI dan LENI DIA LESTASRI selaku KUM dari PNM Mekar Syariah unit Utan Sumbawa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI JOHARIA dan terdakwa III DARA FAJARINI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUTIAWATI dan WAHYU LIA NINGSIH (masing-masing DPO) dan LENI DIA LESTARI sejak periode bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di Kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Unit Utan Sumbawa di Jln. Muhamadyah nomor 18, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa atau setidaknya

Hal. 18 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang melakukan, yang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa cara sebagai berikut :

Berawal pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023, Kepala Area (KA) yaitu Saksi Ida I Dewa Agung Widiana Berawal dari Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA selaku kepala area kantor Permodalan Nasional Madani Syariah Wilayah Regional Mataram IV pada bulan Mei 2023 ketika melakukan pengecekan uang fisik dan validasi dilapangan terhadap para pemohon persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yang beralamat di Jln. Muhamadyah nomor 18, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa dan bertemu dan melakukan konfirmasi satu - satu dengan nasabah yang terdata pada sistem permohonan dan pencairan terkait saldo pembiayaan dengan menunjukkan kartu angsuran penagihan untuk memastikan kembali kepada kelompok – kelompok peminjam dana tersebut ditemukan fakta dan konfirmasi bahwa tidak ada yang pernah mengajukan permohonan dan melakukan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yang selanjutnya atas data tersebut Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA pun melakukan konfirmasi dan validasi terhadap kelompok pemohon sesuai dengan data dan hasil validasi pada orang –orang atas nama pemohon yang dilakukan pencairan namun ternyata tidak pernah mengajukan permohonan serta tidak pernah menerima uang pencairan tersebut sehingga Saksi IDA I DEWA AGUNG WIDIANA, menyampaikan kepada Manager pengawas MRPM yaitu Saksi Evi Nurfitriani, setelah itu oleh Saksi Evi Nurfitriani melaporkan kepada Pemimpin Cabang Mataram Saksi Darwis Hari Pondang untuk dibuatkan Laporan Kejadian Awal untuk dikirimkan ke Satuan Pengawas Intern permohonan dilakukan audit investigasi. Untuk menindaklanjuti Laporan Kejadian Awal diatas, maka dilakukan investigasi berdasarkan surat tugas Nomor: ST-0297/PNM-SPI/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, audit investigasi dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023. Dan diperpanjang dari tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan 02 September 2023 berdasarkan Memo Perpanjangan Investigasi No. M-096/PNM-AOV/VIII/2023. Saksi melakukan pemeriksaan dan menyusun Laporan Hasil Investigasi tersebut sendiri. Kepala Unit pada saat itu dijabat oleh Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah), sedangkan pada bagian AO (*Account Officer*) yaitu dijabat oleh terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam

Hal. 19 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian), lalu diperoleh hasil audit bahwa banyak ditemukan kesalahan secara prosedur dalam hal pencairan kredit kepada nasabah dan terdapat penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pimpinan di kantor tersebut dengan cara melakukan pencairan kredit kepada nasabah yang berkas pengajuan kreditnya tidak lengkap, selanjutnya uang pencairan kredit tersebut tidak diambil oleh nasabah yang bersangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* serta Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) terhadap 181 nasabah yang mengajukan kredit fiktif dimana dalam proses kreditnya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. BAHWA mereka terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* awalnya melaporkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) bahwa ada nasabah nasabah yang nunggak pembayarannya dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) tidak mau tahu nasabah yang nunggak harus membayar dan agar nama PNM Unit UTAN tidak bermasalah di kantor pusat sehingga menganjurkan kepada terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* untuk mencairkan nasabah fiktif untuk menutupi setoran nasabah yang macet sambil tetap menagih terhadap nasabah yang nunggak tersebut dengan cara mencari data nasabah yang sudah pelunasan kemudian data-data nasabah yang sudah ada diinput pada HP inventaris menggunakan system aplikasi PNM DIGI tersebut selanjutnya setelah data lengkap atasan akan memverifikasi dan persetujuan oleh KUM atau SAO setelah itu ditentukan untuk pencairannya kemudian KUM dan Admin mengambil dana pencairan di Bank BRI untuk dibawa ke kantor Unit tersebut diajukan oleh kepala unit (KUM) untuk dicairkan pinjaman ke kantor pusat setelah itu KUM mengambil / mencairkan uang pinjaman tersebut kemudian setelah uang pinjaman tersebut cair kepala unit (KUM) membagikan uang pencairan sesuai dengan minus tagihan dihari itu sehingga dengan demikian pada system tidak ada nasabah yang menunggak. BAHWA pengajuan pembiayaan yang seolah olah benar tersebut tanda tangan 181 nasabah di formulir aplikasi pembiayaan dipalsukan oleh mereka terdakwa dan memanipulasi data dengan melampirkan data KTP atau KK yang buram ataupun identitas pemohon yang berbeda serta menandatangani akad wakalah, menandatangani akad murabahah seolah olah ditandatangani oleh 181 pemohon, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar), seolah olah telah dilakukan

Hal. 20 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



verifikasi, review atas permohonan kredit dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) mengirimkan permohonan tersebut ke kantor pusat, padahal Saksi LENI DIA LESTARI mengetahui bahwa 181 nasabah tersebut adalah nasabah fiktif yang memang tidak pernah mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima pencairan atas pinjaman tersebut. Setelah disetujui oleh kantor pusat kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening kantor PNM unit Utan, setelah itu Kepala unit yaitu LENI DIA LESTARI melakukan penarikan ke Bank sesuai dengan pengajuan pencairan (dana yang ditransfer oleh Kantor Pusat) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada mereka terdakwa yang sebelumnya telah dipotong sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar nasabah bermasalah. Yang seharusnya sebagaimana SOP yang ada Surat / dokumen yang di ajukan sebagai syarat administrasi pada saat pengajuan formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu : copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nasabah (suami dan Istri), copy KK (Kartu Keluarga) jika nasabah ada usaha bisa diajukan nota belanja dan kemudian setelah data tersebut disiapkan barulah dibuatlah formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan yang isinya kolom data pribadi nasabah, kolom sektor ekonomi, kolom kondisi rumah, kolom tingkat pendapatan usaha, kolom kemampuan bayar yang terdapat kolom tanda tangan nasabah, kemudian kolom jumlah pembiayaan yang terdapat kolom tanda tangan nasabah, kolom persetujuan pembiayaan yang juga terdapat tanda tangan nasabah, kolom akad wakalah ada terdapat tanda tangan nasabah, kolom akad Murabahah terdapat tanda tangan nasabah, kolom wadiah yang terdapat tanda tangan nasabah, dan kolom bagian pencairan yang terdapat tanda tangan nasabah;

Bahwa prosedur permohonan kredit kepada nasabah / debitur oleh Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu: Awalnya nasabah atau debitur dapat mengajukan permohonan pembiayaan yakni minimal 7 (tujuh) orang untuk satu kelompok di daerah Regional Sumbawa atau dengan mendatangi Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan, pihak Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa yaitu Kepala Unit atau Senior Account Officer akan mendatangi rumah setiap anggota setelah adanya hasil survei yang dilakukan oleh Account Officer (AO) terkait kegiatan usaha pemohon. (Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan pemberian pinjaman). Setelah itu para pemohon dalam satu kelompok mengisi formulir permohonan pembiayaan dan selanjutnya data formulir permohonan pembiayaan

Hal. 21 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada kepala unit atau Senior Account Officer (SAO) untuk dilakukan verifikasi dan selama proses verifikasi tersebut biasanya kelompok yang mengajukan permohonan pengajuan akan mendapat bimbingan selama 3 (tiga) hari untuk memberikan pembelakalan dan pengetahuan yang diperlukan selanjutnya dilakukan persiapan pembiayaan untuk calon nasabah kemudian dilakukan pengesahan untuk pengajuan pembiayaan calon nasabah setelah semua itu selesai dilakukan jika permohonan pembiayaan dari kelompok yang mengajukan tersebut di setuju maka akan dilakukan pencairan dana pembiayaan berdasarkan, formulir pengajuan yang di serahkan, Setelah dana dicairkan oleh kantor pusat kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening kantor PNM unit utan, setelah itu Kepala unit (KUM) dan Financial Account Officer. Melakukan penarikan ke Bank sesuai dengan pengajuan pencairan (dana yang ditransfer oleh Kantor Pusat). Setelah dana diterima kemudian dana tersebut di bagi sesuai dengan kelompok pemohon. dan kemudian uang dana pencarian dibawa oleh kepala unit ataupun Senior Account Officer (SAO) untuk diserahkan kepada para nasabah ditempat kelompok dan setelah uang pencairan diterima langsung oleh atas nama pemohon (tidak dapat diwakilkan) kemudian para pemohon menandatangani lampiran pada formulir permohonan pinjaman dan diketahui oleh Kepala unit dan Senior Account Officer setelah itu nasabah diwajibkan melakukan setoran pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan Jika terdapat satu anggota yang kabur/tidak membayar maka anggota lain diharuskan menutup setoran anggota tersebut dengan cara iuran (tanggung renteng) dan untuk penagihan angsuran dilakukan oleh Account Officer, dan kemudian di lakukan penginputan angsuran ke sistem dan uang fisik tagihan disetor ke Financial Account Officer. Karena adanya kredit yang macet kemudian melaporkan adanya nasabah yang nunggak kepada Saksi LENI DIA LESTARI sebagai KUM (kepala unit Mekaar) Unit Utan tidak mau tahu bagaimanapun caranya nasabah yang nunggak harus membayar agar nama unit Utan tidak bermasalah di kantor pusat, setelah itu mengatakan kepada para Tersangka untuk mencairkan nasabah fiktif untuk menutupi setoran nasabah nunggak tersebut selagi menagih nasabah yang menunggak tersebut;

Bahwa kepala unit (KUM) yaitu Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) meminta terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), untuk mengajukan data nasabah pencairan fiktif untuk menanggulangi nasabah yang menunggak, dan untuk pencairan nasabah fiktif juga dicairkan oleh KUM yang kemudian setelah dana nasabah fiktif tersebut cair KUM yang membagikan kepada terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DARA

Hal. 22 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARINI, terdakwa III DEVI FAJARIA, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (masing-masing dalam pencarian), untuk penyetoran sesuai dengan minus tagihan nasabah dengan nilai persetujuan pembiayaan bervariasi dari jumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), ada yang jumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan membuat seolah-olah ada pengajuan kredit baru dengan cara memalsukan

- Tanda tangan pada kolom bagian Kemampuan bayar juga pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM) harusnya Saksi menandatangani.
- Tanda tangan pada kolom bagian Permohonan pembiayaan
- Tanda tangan pada kolom bagian Persetujuan pembiayaan tanggal juga pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Tanda tangan pada kolom bagian AKAD WAKALAH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Tanda tangan pada kolom bagian AKAD MURABAHAH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM).
- Tanda tangan pada kolom bagian AKAD WADI'AH pada kolom tanda tangan Verifikasi dari Kepala Unit Mekaar (KUM)

Dimana dalam setiap pencairan nasabah fiktif dipotong sebesar Rp. 150.000,- oleh KUM dengan alasan untuk membayar angsuran nasabah AO yang sudah mutasi Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi terhadap PNM Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 1 Regional Mataram Nomor: 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa total pencairan dari 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah tersebut total berjumlah Rp. 748.000.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) digunakan oleh Account Officer (AO) yang dijabat oleh DARA FAJARINI, DEVI JOHARIA, DEWI RATNASARI, WAHYU LIA NINGSIH, SUTIAWATI dan LENI DIA LESTASRI selaku KUM dari PNM Mekar Syariah unit Utan Sumbawa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI JOHARIA dan terdakwa III DARA FAJARINI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SUTIAWATI dan WAHYU LIA NINGSIH (masing-masing DPO) dan LENI DIA LESTARI sejak periode bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023 atau setidaknya

Hal. 23 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di bertempat di Kantor PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) Unit Utan Sumbawa di Jln. Muhamadyah nomor 18, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang melakukan, yang turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa cara sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* awalnya melaporkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) bahwa ada nasabah nasabah yang nunggak pembayarannya dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) tidak mau tahu nasabah yang nunggak harus tetap membayar agar nama PNM Unit UTAN tidak bermasalah di kantor pusat sehingga menganjurkan kepada terdakwa I DEWI RATNASARI, terdakwa II DEVI FAJARIA, terdakwa III DARA FAJARINI, WAHYU LIA NINGSIH, dan SUTIAWATI (DPO) selaku *Account Officer* untuk mencairkan nasabah fiktif untuk menutupi setoran nasabah yang macet sambil tetap menagih terhadap nasabah yang nunggak tersebut dengan cara mencari data nasabah yang sudah melakukan pelunasan kemudian data-data nasabah yang sudah ada diinput pada HP inventaris menggunakan system aplikasi PNM DIGI tersebut selanjutnya setelah data lengkap KUM akan memverifikasi dan persetujuan oleh KUM atau SAO setelah itu ditentukan untuk pencairannya kemudian KUM dan Admin mengambil dana pencairan di Bank BRI untuk dibawa ke kantor Unit tersebut diajukan oleh kepala unit (KUM) untuk dicairkan pinjaman ke kantor pusat setelah itu KUM mengambil / mencairkan uang pinjaman tersebut kemudian setelah uang pinjaman tersebut cair kepala unit (KUM) membagikan uang pencairan sesuai dengan minus tagihan dihari itu sehingga dengan demikian pada system tidak ada nasabah yang menunggak. Bahwa pengajuan pembiayaan yang seolah olah benar tersebut, tanda tangan 181 nasabah di formulir aplikasi pembiayaan dipalsukan oleh mereka terdakwa dan memanipulasi data dengan melampirkan data KTP atau KK yang buram ataupun identitas pemohon yang berbeda serta menandatangani akad wakalah, menandatangani akad murabahah seolah olah ditandatangani oleh 181 pemohon, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar), seolah olah telah dilakukan verifikasi, review atas permohonan kredit dan Saksi LENI DIA LESTARI (dalam berkas terpisah) selaku KUM (Kepala Unit Mekaar) mengirimkan permohonan

Hal. 24 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kantor pusat, padahal Saksi LENI DIA LESTARI mengetahui bahwa 181 nasabah tersebut adalah nasabah fiktif yang memang tidak pernah mengajukan pinjaman dan tidak pernah menerima pencairan atas pinjaman tersebut. Setelah disetujui oleh kantor pusat kemudian dana tersebut ditransfer ke nomor rekening kantor PNM unit Utan, setelah itu Kepala unit yaitu LENI DIA LESTARI melakukan penarikan ke Bank sesuai dengan pengajuan pencairan (dana yang ditransfer oleh Kantor Pusat) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada mereka terdakwa yang sebelumnya telah dipotong sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar nasabah bermasalah;

Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi terhadap PNM Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 1 Regional Mataram Nomor: 0297/PNM-SPII/2024 tanggal 13 Januari 2024 terdapat 181 (seratus delapan puluh satu) formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah pada unit Utan Sumbawa total pencairan dari 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah tersebut total berjumlah Rp. 748.000.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) digunakan oleh *Account Officer* (AO) yang dijabat oleh DARA FAJARINI, DEVI JOHARIA, DEWI RATNASARI, WAHYU LIA NINGSIH, SUTIAWATI dan LENI DIA LESTASRI selaku KUM dari PNM Mekar Syariah unit Utan Sumbawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Dewa Agung Widiana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah pencairan dana fiktif dan pemalsuan dokumen permohonan perjanjian serta pencairan;
 - Bahwa pelaku yang diduga terlibat adalah Dewi Ratnasari, Daraa Fajarini dan Devi Joharia masing-masing bertanggung jawab sebagai *Account Officer* (AO) di PNM Mekaar Unit Utan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena pada saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Kepala Area atau atasan dari atasan langsung Para Terdakwa, yaitu Kepala Unit PNM Mekar yang bernama Leni Diah Lestari;
 - Bahwa Para Terdakwa bekerja di PNM Mekar Unit Utan;

Hal. 25 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Kepala Area adalah memastikan pencapaian target bisnis dan kualitas;
- Bahwa Perusahaan PNM bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya PNM Mekar dalam hal penyaluran kredit ultra mikro kepada nasabah group lending (kelompok), dengan pinjaman awal minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta pinjaman berbasis jaminan hingga ratusan juta;
- Bahwa Sumber keuangan PNM Mekar berasal dari PNM Pusat, dan PNM sekarang sudah masuk ke dalam Danantara, yang mana bidang ultra mikro menjadi satu dengan BRI dan Pegadaian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan terkait pemalsuan surat dan dokumen, di mana nasabah yang seharusnya mendapatkan pinjaman (berbentuk kelompok) tidak menerima pinjaman tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas sebagai *Account Officer* (AO), merangkap marketing, surveyor, dan collector. Bahwa tugas mereka meliputi survei, penyampaian hasil survei kepada SAO untuk verifikasi, dan pencairan di kelompok yang harus didampingi oleh SAO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi melakukan kunjungan ke nasabah, Para Terdakwa tidak melakukannya (tahapan tugas tersebut). Bahwa Saksi menemukan kegiatan yang seharusnya dilakukan secara *group lending* dilakukan secara perorangan/satu per satu nasabah. Bahwa seorang nasabah yang sudah lunas dan berhenti tersebut ternyata muncul dalam lembar penagihan nasabah baru/aktif;
- Bahwa setelah mengetahui adanya nasabah yang sudah lunas tetapi muncul namanya dalam lembar penagihan, Saksi menangkap adanya indikasi uang nasabah yang tidak diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah *Account Officer* (AO) yang melakukan survei, *Senior Account Officer* (SAO) yang melakukan verifikasi, dan juga atasan langsungnya yang melakukan pencairan;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan itu, Para Terdakwa tidak ikut dengan Saksi;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, pada saat pencairan mereka tidak melakukan verifikasi, sehingga seharusnya saat itu tidak boleh dilakukan pencairan dana ke nasabah;
- Bahwa tahapan selanjutnya untuk pencairan dana nasabah adalah adanya pertemuan oleh AO yang didampingi oleh calon nasabah, ketua kelompok, dan ketua sub-kelompok, yang semuanya dilakukan dikelompok mereka saja.

Hal. 26 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua tahapan itu tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, namun dana nasabah itu dapat dicairkan;

- Bahwa pencairan dana nasabah itu harusnya dilakukan oleh Kepala Unit PNM Mekar, yaitu Leni Diah Lestari;
- Bahwa setelah mengetahui adanya dana nasabah fiktif tersebut cair tanpa melalui tahapan yang seharusnya, Saksi langsung mendudukkan Kepala Unitnya dan meminta penjelasannya. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian itu kepada atasan Saksi yaitu Pak Iwan Susandi (Manajer Area), dan menghubungi Manajer Pengawasan Mekar, Ibu Evi Nurfitriani. Bahwa Saksi membentuk tim untuk melakukan visit (kunjungan) satu per satu nasabah, yang dilakukan oleh Saksi dan Ibu Evi Nurfitriani;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan visit ke para nasabah, Saksi dan tim juga menemukan kejadian yang serupa di kelompok lainnya;
- Bahwa visit pada level jabatan Saksi itu dilakukan setelah pencairan;
- Bahwa pada saat itu bukan Saksi yang melakukan prosedur visit setelah pencairan (prosedur itu tidak dilakukan oleh petugas yang semestinya);
- Bahwa proses setelah pencairan dana nasabah itu tidak dilakukan;
- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan kunjungan ke nasabah, Ibu Evi Nurfitriani menyampaikan kepada Saksi terdapat kejanggalaan atau indikasi pemalsuan penyampaian atau penyaluran dana yang tidak diterima oleh nasabah;
- Bahwa Total nilai dana nasabah fiktif itu awalnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengembangan total nilai pencairan dana nasabah adalah Rp748.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah;
- Bahwa dari hasil temuan itu kekeliruan yang terjadi selain nasabah fiktif adalah tidak dilakukan verifikasi pada saat pencairan dana ke nasabah, dengan tidak melakukan kunjungan ke nasabah penerima dana;
- Bahwa penyelesaian yang dilakukan adalah Saksi dan tim melakukan skorsing kepada Para Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi dan tim membuat laporan kejadian awal dan ditembuskan ke kantor pusat bahwa telah terjadi indikasi pemalsuan;
- Bahwa yang Saksi dan tim laporkan adalah satu unit, di mana ada permohonan agar PNM Mekar unit Utan untuk dilakukan investigasi oleh tim terkait;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil investigasi, terdapat beberapa pihak yang melakukan pelanggaran;

Hal. 27 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Para Terdakwa harus mengembalikan dana atas nama nasabah yang dicairkan;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa masih melakukan pengembalian dana dengan cara dicicil.
- Bahwa kejadian pencairan dana fiktif dan pemalsuan dokumen permohonan perjanjian serta pencairan itu terjadi sebelum bulan Mei tahun 2023. Bahwa kejadian ini sifatnya kumulatif dan tidak hanya terjadi di satu tempat dan waktu saja;
- Bahwa Para terdakwa melakukannya dengan cara mengambil dokumen-dokumen yang disimpan terhadap nasabah aktif dan menggunakannya untuk pengajuan. Bahwa modus mereka adalah menginput atas dasar dokumen yang sudah ada di kantor ke aplikasi Mekar Digi, di mana semua prosesnya dilakukan secara mobile;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan peranan masing-masing Para Terdakwa karena Saksi tidak ikut memeriksa;
- Bahwa yang melakukan penginputan data dalam aplikasi itu adalah *Account Officer* (AO), yang melakukan verifikasi yaitu *Senior Account Officer* (SAO), dan Kepala Unit (KUM);
- Bahwa dari 181 (seratus delapan puluh satu) orang data nasabah itu berbeda-beda, dan pejabat yang memverifikasi bisa menjadi *Senior Account Officer* (SAO) dan Kepala Unit (KUM);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, kejadian itu dilakukan oleh satu unit, yang maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh AO diketahui oleh SAO dan Kepala Unitnya (KUM);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengenai orang yang memiliki ide awal melakukan perbuatan memalsukan data nasabah dan melakukan pencairan itu;
- Bahwa dalam pencairan dana nasabah itu dilakukan secara berkelompok, yang seharusnya semua proses pengajuan dilakukan offline dikelompok. Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi mengetahui tidak dilakukan proses seperti yang seharusnya. Bahwa mereka hanya menginput data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di kantornya mereka;
- Bahwa yang menemukan data nasabah sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang itu adalah tim audit;
- Bahwa hanya ada satu produk yang dimiliki oleh PNM Mekar, yaitu produk pinjaman Mekar Madani;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah tidak dilakukan survei atau uji kelayakan yang baik, tidak dilakukan verifikasi dengan baik, melakukan

Hal. 28 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan data nasabah, dan tidak menjalankan SOP atau proses yang ditetapkan oleh perusahaan;

- Bahwa berdasarkan nasabah yang Saksi temui mereka menyatakan tidak mengetahui sama sekali. Bahwa semua dokumen nasabah telah dipalsukan, dokumen-dokumen tersebut hitam semua atau blank, dan data nasabah diinput tidak sesuai dengan nasabah yang sebenarnya. Bahwa keabsahan dokumen dan NIK nasabah belum bisa dideteksi pada saat aplikasi *paperless* digunakan (awal tahun 2023);
- Bahwa pada waktu melakukan kunjungan ke kelompok, status nasabah berjumlah 181 (seratus delapan puluh satu) orang itu adalah menunggak angsuran, tapi sekarang status mereka sudah dihapuskan.
- Bahwa Saksi melakukan visit atau kunjungan pada hari Senin, bulan Mei tahun 2023 (tanggal lupa);
- Bahwa pada saat visit itu Saksi menemui PKM-nya Winda (yang merupakan *Senior Account Officer*/SAO), dari sana Saksi dan Tim melakukan awal investigasi.
- Bahwa Barang bukti HP itu merupakan HP yang digunakan untuk merekrut nasabah dan milik perusahaan;
- Bahwa didalam HP itu ada aplikasi Mekar Digi;
- Bahwa Perusahaan memberikan user name dan password kepada masing-masing AO, SAO, dan Kepala Unit (KUM). Bahwa HP itu hanya untuk 1 akun, 1 user name, dan untuk 1 AO, 1 SAO, serta 1 KUM (secara terpisah, sesuai jabatan);
- Bahwa seluruh data nasabah dimasukkan melalui aplikasi Mekar Digi itu;
- Bahwa HP tersebut tidak dapat dipinjamkan kepada AO lainnya, dan itu sudah tertuang dalam aturan perusahaan;
- Bahwa akun AO tersebut tidak dapat dipinjamkan kepada AO lainnya, dan itu sudah tertuang dalam aturan perusahaan, serta bila melanggar akan menerima sanksi;
- Bahwa terkait dengan motif, Saksi tidak pernah menanyakan masalah motif melakukan perbuatan itu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Evi Nurfitriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu dari masalah yang dialami oleh Para Terdakwa adalah terkait dengan pemalsuan dokumen.

Hal. 29 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang diduga terlibat adalah Dewi Ratnasari, Dara Fajarini dan Devi Joharia masing-masing bertanggung jawab sebagai *Account Officer* (AO) di PNM Mekaar Unit Utan;
- Bahwa Jabatan Saksi dalam perusahaan adalah sebagai Manajer Pengawasan Regional Mekar.
- Bahwa yang ditemukan pada saat visit itu adalah membawa data dari unit untuk memastikan kebenaran nasabah, tetapi pada saat kunjungan itu ternyata nasabah yang ada di data bukanlah nasabah PNM Mekaar Unit Utan;
- Bahwa apabila prosesnya untuk melakukan pencairan ke nasabah sudah benar dan sesuai maka tidak akan ada masalah. Bahwa di dalam pembiayaan menggunakan sistem pembiayaan kelompok, tetapi pembiayaannya adalah perorangan (masing-masing nasabah pembiayaannya sendiri-sendiri tapi wadahnya kelompok);
- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan awal harus membentuk kelompok yang terdiri dari tujuh (7) orang untuk bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa Saksi bersama tim audit melakukan kunjungan masing-masing ke rumah nasabahnya berdasarkan data yang ada di kantor unit, dan dari hasil temuan Saksi dan Tim ternyata nasabah tidak mendapatkan uang pencairan. Bahwa dengan demikian Saksi dan Tim menemukan terjadinya kesalahan;
- Bahwa Kesalahan itu terjadi dari *Account Officer* (AO) yang mencari nasabah, kemudian yang melakukan verifikasi untuk pencairan dana yang dilakukan oleh *Senior Account Officer* (SAO), dan Kepala Unit Mekar (KUM). Bahwa Kepala Unit Mekar (KUM) adalah yang terakhir menyetujui untuk pencairan dana nasabah itu;
- Bahwa di dalam PNM Mekar, AO yang melakukan survei ke rumah nasabahnya, kemudian yang melakukan verifikasi adalah SAO, dan dalam melakukan penagihan ke nasabah akan dilakukan oleh SAO. Bahwa seharusnya dalam melakukan survei dan penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan visit tersebut, tugas itu tidak dilakukan oleh mereka (Para Terdakwa/Unit);
- Bahwa setelah mendapatkan laporan, Saksi dan Tim melakukan validasi ke Desa atau tempat nasabah. Bahwa setelah dari lapangan, Saksi dan tim kemudian melaporkan ke kantor cabang, dan kemudian kantor cabang yang melaporkan kepada kantor pusat, dan kantor pusatlah yang melakukan investigasi;
- Bahwa pada waktu visit itu Saksi dan Tim tidak menanyakan satu per satu tapi langsung per kelompok. Bahwa untuk menjelaskan modus Para Terdakwa tidak

Hal. 30 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan, karena yang melakukan investigasi lebih lanjut dilakukan oleh tim lain; Saksi dan Tim hanya melakukan investigasi awal saja;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan visit lebih dari satu (1) kelompok saat itu;
- Bahwa pada saat investigasi awal, Saksi menanyakannya kepada unit tetapi Saksi dan Tim tidak mendapatkan jawaban mengenai siapa yang memiliki ide awal untuk melakukan pemalsuan itu. Bahwa setelah melakukan visit, Saksi dan Tim mengumpulkan semua AO maupun semua SAO tetapi Saksi tidak mendapatkan jawaban idenya itu dari siapa;
- Bahwa Saksi dan Tim juga memeriksa dan menanyakan siapa awalnya yang memiliki ide melakukan pemalsuan itu tetapi Para Terdakwa tidak ada yang menjawabnya dan mereka lebih banyak diam;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan penutupan tunggakan nasabah itu. Bahwa secara aturan perusahaan tidak pernah menginstruksikan untuk menutupi nasabah menunggak, sehingga tidak diketahui instruksi dari level mana di unit Utan itu yang memerintahkan menutupi tunggakan nasabah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide menginput data dari *paper* di *cabinet* ke *paperless* / aplikasi;
- Bahwa total kerugian hingga Rp748.000.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) itu hasil dari perhitungan tim investigasi;
- Bahwa PNM Mekar ini bergerak dalam bidang keuangan non bank;
- Bahwa tidak (Saksi melakukan investigasi), karena Saksi hanya melakukan visit validasi untuk pelaporan awal ke kantor cabang;
- Bahwa Saksi tidak ingat nasabah Para Terdakwa (yang ditemui saat visit);
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pembicaraan secara bersama-sama mulai dari *Account Officer* (AO) maupun semua *Senior Account Officer* (SAO);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II mengakui telah melakukan penyalahgunaan untuk menutupi tunggakan nasabah yang menunggak;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara mencairkan nasabah yang fiktif untuk menutupi nasabah riil atau nasabah menunggak;
- Bahwa nasabah fiktif itu adalah nasabah yang tidak pernah mengajukan pinjaman dana ke PNM Mekar, seperti nasabah yang pernah mengajukan dan telah lunas namun tidak mengajukan pinjaman baru, tetapi dibuat seolah-oleh melanjutkan siklus peminjaman, dari sanalah dilakukan pencairan;
- Bahwa prosedur pencairan dana nasabah di PNM Mekar yaitu calon nasabah mengajukan permohonan kepada AO, kemudian AO melakukan survei

Hal. 31 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan ke calon nasabah, barulah SAO melakukan verifikasi, barulah dilakukan pencairan;

- Bahwa sistem pencairan dana nasabah itu harusnya dilakukan dikelompoknya, tetapi pada waktu kejadian itu tidak dilakukan dikelompoknya. Bahwa pencairan dana nasabah waktu itu masih dilakukan secara kas atau tunai (tidak melalui transfer rekening);
- Bahwa pembayaran oleh nasabah dilakukan dikelompoknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menerima pembayaran tapi tidak disetorkan ke kantor tidak ada, tetapi adanya pencairan kepada nasabah yang tidak ada wujudnya atau nasabah fiktif;
- Bahwa mereka semua melakukan perbuatan yang sama saat itu karena mereka memiliki catatan tersendiri dan mereka semua mengetahui nasabah mana saja yang dicairkan secara fiktif. Bahwa formulir yang diajukan mereka isi sendiri kemudian melanjutkan data nasabah yang ada, serta dana yang telah dicairkan itu mereka pegang dan mengelolanya sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan itu secara sendiri-sendiri karena mereka memiliki catatan nasabah mereka masing-masing, sehingga dana yang dicairkan itu mereka gunakan untuk mereka masing-masing;
- Bahwa akun itu dimiliki oleh masing-masing *Account Officer* (AO) untuk menginput data nasabah dan tidak boleh dipinjamkan kepada AO yang lain, karena masing-masing AO dan SAO mempunyai akun masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu tidak pernah menerima uang pencairan tapi uang itu langsung diserahkan kepada Kepala Unitnya (KUM) dan terkait dengan motif bahwa Saksi tidak pernah menanyakan masalah motif melakukan perbuatan itu kepada Terdakwa;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ratmi, S.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari masalah ini adalah terkait dengan pemalsuan identitas nasabah dan terdapat indikasi penyalahgunaan pencairan dana nasabah;
- Bahwa pelaku yang diduga terlibat adalah Dewi Ratnasari, Dara Fajarini dan Devi Joharia masing-masing bertanggung jawab sebagai *Account Officer* (AO) di PNM Mekaar Unit Utan;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas internal dalam perusahaan;

Hal. 32 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan adanya pemalsuan identitas nasabah dan terdapat indikasi penyalahgunaan pencairan dana nasabah berdasarkan laporan dari kantor cabang PNM yang dikirim ke kantor pusat. Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Audit yang dibentuk bersama Saksi Evi Nurfitriani melakukan investigasi berdasarkan surat tugas ke Kantor Unit PNM Mekar unit Utan;
- Bahwa yang Saksi bersama Tim Audit yang dibentuk bersama Saksi Evi Nurfitriani audit saat itu adalah yang menjadi objek Saksi, yaitu pertama Saksi melakukan analisa terhadap nasabah menunggak di unit Utan, dan yang kedua adalah Saksi melakukan verifikasi dokumen pengajuan permohonan atau biasa disebut PP4, barulah selanjutnya melakukan kunjungan ke nasabah;
- Bahwa setelah Saksi bersama Tim Audit yang dibentuk bersama Saksi Evi Nurfitriani melakukan verifikasi di kantor unit, barulah Saksi melakukan kunjungan ke nasabah;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan kunjungan ke kelompok dan membawa data nasabah menunggak kemudian bertemu dengan kelompok dan para nasabah berkumpul di situ, dan bagi nasabah yang tidak hadir barulah Saksi melakukan validasi ke lapangan;
- Bahwa kelompok yang Saksi bersama Tim Audit yang dibentuk bersama Saksi Evi Nurfitriani kunjungi saat itu banyak, jadi Saksi tidak tahu data aslinya berapa (jumlah nasabah yang tidak hadir);
- Bahwa data nama nasabah yang disalahgunakan totalnya adalah 181 (seratus delapan puluh satu) orang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Tim Audit yang dibentuk bersama Saksi Evi Nurfitriani dibagi dalam 4 (empat) tim dan berbagi tugas mengunjungi nasabah itu sehingga Saksi hanya mengunjungi 40 (empat puluh) orang nasabah;
- Bahwa selain dari 181 (seratus delapan puluh satu) orang itu, juga ada terjadi penyimpangan dari orang lain;
- Bahwa setelah mendapatkan temuan itu, baru Saksi melakukan verifikasi kepada petugas yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa II dan kebetulan Terdakwa I dan Terdakwa III tidak datang saat Saksi mengundang menemui Saksi;
- Bahwa yang Saksi dapatkan pada saat memeriksa Terdakwa II saat itu adalah Saksi melakukan konfirmasi hasil temuan Saksi kepada Terdakwa II, barulah setelah itu Terdakwa II menanggapi temuan Saksi itu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, Terdakwa II melakukan perbuatan itu

Hal. 33 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk menutupi PAL (nasabah menunggak) dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa menutupi tunggakan nasabah yang menunggak dan Saksi saat itu tidak menanyakannya kepada Terdakwa II;
- Bahwa total kerugian dari total 181 (seratus delapan puluh satu) orang nasabah itu adalah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta Rupiah). Bahwa Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta Rupiah) merupakan total OS atau sisa pinjaman saat Saksi melakukan investigasi, sedangkan Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) merupakan total plafon;
- Bahwa uang Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta Rupiah) digunakan untuk menutupi tunggakan nasabah dan juga kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa, mereka pun tidak bisa menjelaskan seberapa banyak uang yang digunakan untuk menutupi tunggakan nasabahnya. Bahwa pada waktu kunjungan itu Saksi menemukan ada nasabah yang sudah lunas angsurannya namun dicairkan diam-diam, dan ada juga nasabah yang masih membayar angsurannya namun dari data yang Saksi bersama Tim Audit yang dibentuk bersama Saksi Evi Nurfitriani bawa saat itu baru melakukan pencairan, serta nasabah yang Saksi temukan di lapangan itu adalah nasabah yang sudah hampir selesai angsurannya jadi di situ masih ada pembayaran angsuran dari nasabah;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak melakukan tranSaksi di kantor karena langsung bertemu di tempat pertemuan kelompok;
- Bahwa Pertimbangan perusahaan tidak melakukan tranSaksi di kantor adalah karena prosedurnya dilakukan secara berkelompok dan perkumpulannya di rumah nasabah. Bahwa seharusnya kepala cabang yang membawa uang ke nasabah ke kelompok, tetapi pada waktu itu tidak dilakukan;
- Bahwa Kepala cabang tidak melakukan prosedurnya karena Kepala cabang sudah bekerja sama dengan *Account Officer* (AO) untuk melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Seharusnya dalam pengajuan dana yang baru harus menggunakan dokumen yang baru dan harus asli;
- Bahwa mereka tidak melakukan bersama-sama karena mereka memiliki nasabah masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan itu sejak Januari tahun 2023 sampai dengan 21 Agustus tahun 2023;

Hal. 34 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pernyataan Terdakwa II ada yang dibayarkan ke nasabah menunggak dan juga ada yang digunakan pribadi olehnya. Bahwa dari Kepala Unit (KUM) tersebut Terdakwa II menerima uang pencairan itu tapi tidak dibayarkan sesuai yang diminta oleh Kepala Unit (KUM) tapi malah digunakan pribadi oleh Terdakwa II, maka muncullah tunggakan;
- Bahwa sebelum ke lapangan mereka berlima di briefing dulu oleh KUM;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II dia tahu (Terdakwa III tahu Terdakwa I dan Terdakwa II dapat uang berapa) tapi tidak tahu dengan jelas yang di surat pernyataannya itu;
- Bahwa Nilai kerugian Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) tersebut merupakan plafon yang merupakan nilai kerugian. Bahwa nilai kerugian Rp748.000.000,00 merupakan akumulasi dari total 181 (seratus delapan puluh satu) orang nasabah yang nilainya bermacam-macam. Bahwa nilainya itu di dalam laporan Saksi, Saksi melaporkan nilai plafon, ada nilai yang telah disetorkan, dan sisa pinjamannya;
- Bahwa rillnya yang sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah dengan nilai Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) kalau dilihat dari nilai plafon. Bahwa kemudian kalau dilihat dari sisa pinjaman pada saat melakukan investigasi adalah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta Rupiah);
- Bahwa Nilai yang telah dimanipulasi oleh Para Terdakwa totalnya adalah Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah). Bahwa nilai total Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) itu adalah jumlah plafon yang sudah dicairkan dari 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah;
- Bahwa Pemalsuan yang dilakukan seperti pemalsuan KTP Nasabah, ada beberapa nasabah yang diganti NIK-nya, modusnya sengaja diburamkan foto nasabahnya, modusnya juga dengan tidak dilakukan uji kelayakan atau survei, tidak dilakukan verifikasi, tidak dilakukan pelatihan selama 3 (tiga) hari yang seharusnya melihat disiplin nasabah, dan tidak dilakukan persetujuan sebelum dilakukan pencairan;
- Bahwa Nasabah sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) itu tidak menanggung kerugian perusahaan dan tidak dilakukan penagihan karena murni merupakan penyalahgunaan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II alasan melakukan perbuatan tapi Terdakwa II tidak menjawabnya apa alasannya, hanya Terdakwa II menjawab cara melakukan perbuatannya itu saja dan saat itu Saksi hanya

Hal. 35 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa II saja karena Terdakwa I dan Terdakwa III tidak hadir pada saat Saksi panggil.

- Bahwa Total korban dari pemalsuan data dan pencairan dana fiktif itu adalah 181 (seratus delapan puluh satu) orang yang dilakukan oleh 6 (enam) orang termasuk Leni Diah Lestari;
- Bahwa Total korban nasabah dari Para Terdakwa berdasarkan hasil investigasi yaitu:
 - Terdakwa I Dewi Ratnasari total korbannya adalah empat puluh dua (42) orang nasabah dengan total kerugian Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp47.708.308,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus delapan Rupiah) sehingga sisa Rp157.292.692,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah);
 - Terdakwa II Dara Fajarini total korbannya adalah sembilan belas (19) orang nasabah dengan total kerugian Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta Rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp14.810.000,00 (empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah) sehingga sisa Rp69.190.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah);
 - Terdakwa III Devi Joharia total korbannya adalah 22 (dua puluh dua) orang nasabah dengan total kerugian Rp102.000.000,00 (seratus dua juta Rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah Rp29.164.612,00 (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus dua belas Rupiah) sehingga sisa Rp72.835.388,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa saling mengetahui perbuatannya itu tapi mereka tidak saling bekerja sama;
- Bahwa Maksud dari recovery pinjaman itu adalah total tunggakan nasabah yang ditutupi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tujuan menutupi nasabah menunggak ini bukan karena nasabah tidak membayar angsurannya tapi untuk menutupi tunggakan angsuran nasabah fiktif, jadi tujuannya murni untuk mengejar keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi membuat laporan hasil investigasi itu pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai upaya pengembalian ganti kerugian itu, dan apabila Para Terdakwa ingin mengembalikan/mengganti kerugian perusahaan bisa langsung ke bagian bisnis atau kepala cabang;
- Bahwa Ada nasabah dari total 181 (seratus delapan puluh satu) itu yang mengajukan pinjaman tetapi tidak menerima pencairan dana nasabahnya.

Hal. 36 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman dan sudah disurvei tapi tidak dilakukan booking dari hasil survei, dan *Account Officer* melakukan dengan menggunakan dokumen yang ada di kantor untuk disalahgunakan, maka dalam formulir permohonan (MP4) dokumen permohonannya banyak yang diburamkan dengan sengaja, sebenarnya di lapangan nasabah melakukan pengajuan tapi apabila kita melihat melalui formulir permohonan (MP4) sudah dipalsukan dokumennya, jadi tidak mengajukan dari hasil survei di lapangan;

- Bahwa Para terdakwa melakukan pemalsuan dokumen di Kantor Unit PNM Mekar Unit Utan;
- Bahwa Saksi mendapatkan data 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah yang dipalsukan itu pertama Saksi melakukan verifikasi dokumen, barulah dari sana akan terlihat formulir permohonan dan dokumen nasabah, setelah itu barulah Saksi melakukan kunjungan karena sebelumnya nasabah sudah dimintai keterangan terkait Ketiga Terdakwa oleh Pak Agung dan Ibu Evi, jadi Saksi melakukan verifikasi dokumen dan setelah melakukan klarifikasi kepada Para Terdakwa barulah Saksi melakukan kunjungan ke lapangan;
- Bahwa Di unit Utan itu ada lima (5) *Account Officer* (AO) di unit yang melakukan perbuatan sesuai dengan hasil laporan Saksi dari total lima belas (15) *Account Officer* (AO);
- Bahwa Ada lima (5) orang *Account Officer* (AO) yang melakukan pemalsuan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa tapi dengan Terdakwa I dan Terdakwa III hanya pada hari pertama saja karena pada hari kedua Saksi di Unit Utan Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berhenti kerja, dan Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa II dari awal sampai akhir;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa II di kantor PNM Unit Utan;
- Bahwa Saksi pernah juga memanggil Terdakwa I dan Terdakwa III tapi sampai dengan selesai pemeriksaan tidak pernah datang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi tersebut bahwa Para Terdakwa tidak pernah menerima uang pencairan tapi uang itu langsung diserahkan kepada Kepala Unitnya (KUM) dan terkait dengan motif bahwa Saksi tidak pernah menanyakan masalah motif melakukan perbuatan itu kepada Terdakwa;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Nida Ulul Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah mengenai penyalahgunaan dana pencairan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 37 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang diduga terlibat adalah Dewi Ratnasari, Dara Fajarini dan Devi Joharia masing-masing bertanggung jawab sebagai *Account Officer* (AO) di PNM Mekaar Unit Utan;
- Bahwa posisi Saksi sebagai administrasi keuangan yang di mana tugas Saksi adalah menginput tanggal booking pencairan nasabah dan menginput dana angsuran yang masuk;
- Bahwa terkait dengan tunggakan nasabah, Saksi hanya menginput berapa angsuran yang masuk, dan apabila nasabah tidak membayar angsuran maka Saksi tidak akan melakukan penginputan;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila ada nasabah yang membayar dan tidak membayar karena data semuanya ada di bagian keuangan;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama nasabah yang menunggak itu;
- Bahwa pencairan dana nasabah dilakukan secara tunai dan prosesnya dilakukan dengan *Account Officer* (AO) melakukan penginputan, kemudian dilakukan validasi oleh *Senior Account Officer* (SAO) atau Kepala Unit (KUM), kemudian barulah dilakukan booking, barulah akan keluar lembar realisasi pencairan yang akan menampilkan dana yang akan dicairkan oleh *Account Officer* (AO);
- Bahwa dana pencairan akan diambil oleh Saksi dan Kepala Unit (KUM) ke bank, kemudian Saksi sebagai bagian keuangan akan menyerahkan kepada kepala unit untuk dibagikan kepada para *Account Officer* (AO). Bahwa kemudian Kepala Unit akan membawa uang untuk dicairkan di lapangan;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan keluar masuk dana perusahaan;
- Bahwa untuk uang yang masuk ke dalam adalah merupakan uang pembayaran nasabah karena setiap ada pembayaran dari nasabah Saksi akan langsung menginput di sistem;
- Bahwa untuk recovery atau penggantian dari Para Terdakwa akan Saksi input setelah ada konfirmasi dari atasan, dan di awal ada pengembalian dari masing-masing Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan recovery tersebut pada tahun 2023. Bahwa sedangkan tahun 2024 Saksi tidak tahu karena Saksi sudah pindah ke unit Mataram. Bahwa untuk angsuran itu langsung dimasukkan ke dalam data nasabah yang Para Terdakwa pakai itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Leni Dia Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah pemalsuan tanda tangan dan pencairan uang nasabah fiktif.
- Bahwa pelaku yang diduga terlibat adalah Dewi Ratnasari, Dara Fajarini dan Devi Joharia masing-masing bertanggung jawab sebagai *Account Officer* (AO) di PNM Mekaar Unit Utan;
- Bahwa pada awalnya mereka menceritakan kepada Saksi bahwa ada nasabah PNM Mekar unit Utan yang menunggak pada saat itu. Bahwa Saksi meminta kepada mereka untuk melakukan kolektif atau penagihan sesuai dengan SOP yang ada. Bahwa seiring berjalan waktu apa yang terjadi di lapangan tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP perusahaan. Bahwa akhirnya mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa nasabah yang menunggak tersebut adalah nasabah fiktif;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Mekar (KUM);
- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang kepada pemohon tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan mereka mengaku kepada Saksi bahwa nasabah yang dicairkan dananya itu adalah nasabah fiktif untuk menutupi tunggakan nasabah fiktif sebelumnya;
- Bahwa pada waktu terjadinya pencairan nasabah fiktif yang pertama, Saksi belum mengetahuinya. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nasabah yang menunggak, Saksi masih belum tahu itu merupakan nasabah fiktif yang menunggak;
- Bahwa karena pada saat mereka melakukan pembayaran angsuran ada nasabah yang menunggak dan telat bayar, belum ketahuan itu adalah nasabah fiktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat adanya nasabah fiktif yang pertama Saksi belum ada di PNM Mekar Unit Utan saat itu. Bahwa setelah itu barulah dilakukan pinjaman fiktif kedua untuk menutupi pinjaman fiktif sebelumnya;
- Bahwa Saksi membiarkan *Account Officer* (AO) melakukan itu karena Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada *Account Officer* (AO) untuk menutupi tunggakan nasabah fiktif yang sebelumnya sehingga Saksi tidak mengetahui akan terjadi masalah seperti sekarang ini. Bahwa jumlah nasabah fiktif dari *Account Officer* (AO) yang sebelumnya itu jumlahnya banyak;
- Bahwa uang pencairan itu oleh *Account Officer* (AO) digunakan untuk menutupi tunggakan nasabah fiktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang pencairan itu juga digunakan untuk kepentingan pribadi *Account Officer* (AO) atau tidak. Bahwa Saksi tidak pernah memakai uang pencairan untuk kepentingan pribadi;

Hal. 39 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pencairan nasabah fiktif itu, maka semakin bertambah nasabah fiktifnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah nasabah fiktif pertama yang dilaporkan kepada Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi bekerja di PNM mulai tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi bertugas di PNM Mekar Unit Utan dari mulai tahun sejak bulan Juni tahun 2022 dan sebelumnya Saksi bertugas di unit Taliwang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II yang lebih dahulu bertugas di unit Utan daripada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja berdasarkan area mereka masing-masing;
- Bahwa tidak, mereka melaporkan telah mencairkan nasabah fiktif itu masing-masing tidak bersama-sama;
- Bahwa tidak, karena saat itu Saksi bersama Para Terdakwa selaku *Account Officer* coba melakukan rapat *collection*. Bahwa kemudian *Account Officer* (AO) melakukan konfirmasi bahwa nasabah tersebut tidak pernah menerima pencairan dan langsung menyatakan bahwa nasabah itu adalah nasabah fiktif;
- Bahwa yang melakukan *collection* atau penagihan adalah *Account Officer* (AO) dan *Senior Account Officer* (SAO);
- Bahwa setelah mengetahui adanya nasabah fiktif Saksi suruh melakukan rapat menjumlahkan total nasabah fiktif masing-masing kelompok;
- Bahwa jumlah total nasabah fiktif masing-masing *Account Officer* (AO) bervariasi namun semua *Account Officer* (AO) memiliki nasabah fiktif tapi Saksi lupa total jumlah nasabah fiktif itu;
- Bahwa setelah mengetahui adanya nasabah fiktif, kemudian mereka mengkonfirmasi karena sudah melakukan pencairan fiktif dari sebelumnya (sebelum Saksi tahu ada nasabah fiktif) untuk menutupi nasabah fiktif sebelumnya dan berlanjut setelah Saksi tahu. Bahwa saat itu mereka juga mengatakan sanggup untuk menyelesaikan nasabah fiktif itu dengan mencari nasabah fiktif yang baru;
- Bahwa Saksi tahu adanya pencairan nasabah fiktif baru oleh *Account Officer* (AO);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pencairan nasabah fiktif baru itu;
- Bahwa Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) itu merupakan uang potongan berdasarkan hasil kesepakatan bersama untuk menanggulangi nasabah bermasalah atau nasabah fiktif dari *Account Officer* (AO) yang sudah dimutasi ke Bima. Bahwa *Account Officer* (AO) yang dulu pertama melakukan

Hal. 40 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan nasabah fiktif (yang sekarang sudah dimutasikan ke unit Bima sebagai SAO) meninggalkan nasabah-nasabah fiktif yang mereka proses sebelum Saksi pindah ke Unit Utan. Bahwa permasalahan itu mereka limpahkan kepada *Account Officer* (AO) yang baru dan *Account Officer* (AO) yang baru itu tidak tahu cara menyelesaikan masalah saat itu. Bahwa dari sanalah masalah ini terbongkar, sehingga terjadilah kesepakatan *Account Officer* (AO), *Senior Account Officer* (AO) dan Kepala Unit (KUM) untuk melakukan pemotongan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per nasabah;

- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar nasabah fiktif *Account Officer* (AO);
- Bahwa total uang potongan nasabah itu adalah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa pemotongan uang nasabah fiktif itu dilakukan dimulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena Saksi merasa ditekan sehingga Saksi tidak kuat lagi dan akhirnya Saksi mengundurkan diri dan berhenti bekerja di PNM Mekar;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu keluar baru Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi ditekan oleh Ibu Evi sehingga Saksi tidak kuat;
- Bahwa Ibu Evi menekan Saksi karena masalah nasabah fiktif itu;
- Bahwa pada saat itu Ibu Evi menyuruh Saksi untuk mengakui itu adalah perbuatan Saksi dan memeriksa HP Saksi sambil menunjuk-nunjuk Saksi. Bahwa karena sudah tidak kuat akhirnya Saksi keluar dari pekerjaan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi masih mengumpulkan berapa jumlah nasabah fiktif. Bahwa pada awal tahun 2023 mulai melaporkan sedikit demi sedikit;
- Bahwa saat itu Saksi hanya disuruh untuk memeriksa nasabah yang menunggak saja, kemudian Saksi melaporkan ada beberapa nasabah yang menunggak dan telat bayar, jadi saat itu Saksi belum melaporkan masalah nasabah fiktif;
- Bahwa Saksi dilaporkan setelah ada kepala area baru pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi akhirnya melaporkan adanya nasabah fiktif itu karena sudah ditemukan 1 (satu) nasabah fiktif sehingga terbuka semuanya pada saat melakukan kunjungan;
- Bahwa saat itu ada dua puluh satu (21) *Account Officer* (AO) dan semua melakukan perbuatan fiktif itu;
- Bahwa tanggung jawab kepala unit selain melakukan pencairan juga melakukan persetujuan, melakukan verifikasi, dan membantu pekerjaan lapangan;

Hal. 41 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana nasabah akan dicairkan melalui rekening cabang;
- Bahwa Penarikan dana nasabah yang dicairkan itu dilakukan oleh Kepala Unit dan *Senior Account Officer* (SAO);
- Bahwa Saksi sudah sempat memegang dana nasabah;
- Bahwa setelah uang nasabah cair, Saksi kemudian membagikannya kepada *Account Officer* (AO) dan *Account Officer* (AO) yang kemudian membagikan uang tersebut kepada para nasabah dan semua itu dilakukan dalam satu waktu (mulai dari penarikan, dibagikan ke AO dan kemudian AO membagikan ke nasabah);
- Bahwa Saksi melakukan pencairan waktu itu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai dengan belasan juta Rupiah dan tergantung berapa banyak jumlah nasabah yang akan dicairkan dananya;
- Bahwa sudah puluhan kali uang plafon yang Saksi cairkan selama Saksi menjadi kepala unit dan itu semua yang fiktif;
- Bahwa pada saat itu uang itu Saksi bagikan kepada *Account Officer* (AO) dan *Senior Account Officer* (SAO) dan mereka datang mengambil uang ke kantor saat itu dan melakukan konfirmasi setelah uang sudah ada kepada *Account Officer* (AO). Bahwa jadi masing-masing *Account Officer* (AO) datang ke kantor unit untuk mengambil uang pencairannya. Bahwa saat itu ada *Account Officer* (AO) yang didampingi oleh *Senior Account Officer* (SAO);
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Para Terdakwa berkumpul di meja briefing;
- Bahwa Saksi yang membagikan kepada masing-masing *Account Officer* (AO);
- Bahwa Saksi yang menghubungi *Account Officer* (AO) untuk mengambil uang itu. Bahwa biasanya Saksi yang melakukan konfirmasi kepada yang menghubungi *Account Officer* (AO) untuk mengambil uang itu apabila uang telah dicairkan. Bahwa setelah itu Para Terdakwa datang ke kantor dan bertemu di ruang briefing dan biasanya mereka datang satu per satu;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan secara kas;
- Bahwa uang pencairan itu sudah ditaruh berdasarkan masing-masing nasabah, kemudian masing-masing *Account Officer* (AO) membawa uang pencairan itu ke lapangan untuk menutupi nasabah fiktif itu di lapangan bukan di kantor;
- Bahwa yang menghitung uang sesuai jumlah nasabah fiktif itu Kepala Unit (KUM) dan Admin keuangan (FAO);
- Bahwa Penutupan nasabah fiktif yang menunggak itu tidak dilakukan di kantor karena Para Terdakwa menyelesaikan dulu berapa jumlah nasabah yang ada di lapangan;

Hal. 42 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Account Officer* (AO) turun ke lapangan untuk melakukan penagihan;
- Bahwa Penyetoran nasabah menunggak ini biasa ada juga yang dilakukan di kantor, jadi Para Terdakwa itu ada yang turun ke lapangan dan ada yang di kantor;
- Bahwa mereka melakukan penyetoran secara kas, penyetoran itu dilakukan melalui *Account Officer* (AO) ke admin keuangan (FAO), Para Terdakwa melakukan penagihan dulu ke lapangan baru disetorkan secara kas ke FAO;
- Bahwa pada waktu itu Saksi takut untuk melaporkannya karena saat itu PNM Unit Mekar ini terkenal dengan pencapaiannya yang tinggi sehingga Saksi takut merusak citra PNM Unit Utan;
- Bahwa Saksi pernah bertanya dan menegaskan kepada *Account Officer* (AO) dan *Senior Account Officer* (SAO) untuk mencoba menghentikan perbuatan fiktif itu tapi setelah dilihat nasabah fiktif yang menunggak itu jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa dalam melakukan pengajuan nasabah fiktif, Para Terdakwa akan mengambil KTP dan dokumen-dokumen dari berkas nasabah yang sudah pencairan, yang sudah lunas, atau dokumen nasabah yang ditolak itulah yang akan dipakai, kemudian akan pencairan setelah dilakukan proses verifikasi dan persetujuan, verifikasi itu dilakukan melalui elektronik melalui aplikasi PNM Digi, semua data nasabah fiktif dan dokumen-dokumennya dimasukkan melalui aplikasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga melakukan seperti mengambil KTP dan dokumen-dokumen dari berkas nasabah yang sudah pencairan dan yang sudah lunas yang akan dipakai, kemudian akan pencairan setelah dilakukan proses verifikasi dan persetujuan, verifikasi itu dilakukan melalui elektronik melalui aplikasi PNM Digi, semua data nasabah fiktif dan dokumen-dokumennya dimasukkan melalui aplikasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memalsukan tanda tangan akad murabahah dan akad wakalah-nya;
- Bahwa proses pencairannya uang uang sudah ada di kantor itu akan diserahkan dari FAO kepada AO yang bersangkutan secara kas;
- Bahwa Pemotongan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) itu dilakukan pada waktu briefing malam, Para Terdakwa melaporkan bahwa ada nasabah fiktif dan setelah menanggulangi nasabah-nasabah mereka, mereka kemudian mengumpulkan uang Rp150.000,00 itu, tujuan dilakukan untuk menutupi nasabah fiktif yang menunggak milik AO yang telah pindah itu;

Hal. 43 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut briefing malam semuanya mulai dari AO, SAO, FAO dan KUM. Bahwa di dalam briefing itu Para Terdakwa akan sampaikan nasabah fiktifnya dan akan dipotong uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) setiap nasabah mereka untuk menutupi nasabah yang sudah dimutasi itu;
- Bahwa Para Terdakwa membuat nasabah fiktif;
- Bahwa pemotongan dana nasabah yang pertama dilakukan oleh AO;
- Bahwa sisa uang nasabah yang dipotong itu masih dipegang oleh AO dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa sisa uang yang dipotong tersebut oleh AO bersangkutan;
- Bahwa Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) itu disetorkan dulu ke AO baru disetorkan ke FAO;
- Bahwa terkait masalah penggelapan dan pemalsuan dokumen;
- Bahwa pada Saksi di unit sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti itu;
- Bahwa proses pencairan nasabah yang benar itu AO menyerahkan dokumen permohonan nasabah kepada SAO untuk dilakukan verifikasi, setelah itu barulah dilakukan persetujuan pencairan oleh Kepala Unit (KUM);
- Bahwa apabila mencairkan uang nasabah yang riil atau benar akan dilakukan pencairan sesuai dengan SOP dan disalurkan ke nasabahnya, sedangkan pencairan nasabah fiktif itu tidak dilakukan sesuai dengan SOP dan tidak disalurkan ke nasabahnya;
- Bahwa nasabah fiktif juga dilakukan verifikasi yang dilakukan oleh SAO dan disetujui oleh kepala unit yang saat itu dijabat oleh Saksi;
- Bahwa uang nasabah fiktif itu diserahkan kepada AO dengan tujuan untuk menutupi tunggakan nasabah fiktif sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu semua nasabah fiktif yang ada di PNM Mekar;
- Bahwa Jumlah pinjaman masing-masing nasabah bervariasi ada yang Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu soal ada atau tidak uang yang digunakan pribadi oleh masing-masing AO tapi setahu Saksi sisa uang itu Saksi juga tidak memegangnya tapi sisanya itu dimasukkan ke dalam brankas FAO dan apabila di kemudian hari Para Terdakwa sebagai AO melaporkan ada nasabah yang tidak dibayarkan maka pada saat briefing malam itu akan diserahkan lagi kepada Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah yaitu kejadiannya waktu itu memang sudah ada nasabah fiktif tapi bukan Para Terdakwa yang lakukan tapi senior sebelumnya yang

Hal. 44 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan terhadap nasabah fiktif, dan senior dahulu yang mengelola nasabah yang bermasalah itu adalah nasabah yang riil bermasalah bukan fiktif dan nasabah yang bermasalah itu tidak pernah dikunjungi oleh Kepala unitnya (KUM). Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Ita Purnamasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan nama Saksi yang pernah dipergunakan untuk pengajuan permohonan pencairan dana pada program PNM Mekar yang tidak dilakukan oleh Saksi sendiri dan dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi telah dipergunakan untuk pengajuan permohonan pencairan dana pada PNM Mekar pada tanggal 27 Januari 2023, berdasarkan dokumen pengajuan pencairan dana yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pinjaman dana pada PNM Mekar, namun permohonan tersebut ditolak oleh petugas karena pada saat itu umur Saksi belum mencukupi persyaratan, yaitu masih berusia 18 (delapan belas) tahun, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencairan dana atas nama Saksi oleh PNM Mekar tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi;
- Bahwa jumlah dana yang pernah diajukan oleh Saksi pada saat permohonan tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi telah dipergunakan untuk pencairan dana pada saat Saksi mengajukan permohonan pinjaman untuk kedua kalinya, namun kembali ditolak dengan alasan bahwa nama Saksi telah tercatat sebagai nasabah yang telah menerima pencairan dana;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nama petugas yang memberitahukan kepada Saksi bahwa nama Saksi telah dipergunakan untuk pencairan dana tersebut, dan Saksi mengetahui bahwa nama Saksi tercantum dalam daftar nasabah yang menunggu;
- Bahwa setelah mengetahui nama Saksi dipergunakan untuk pencairan dana fiktif, Saksi menyampaikan keberatan kepada petugas PNM Mekar dan meminta agar nama Saksi dibersihkan dari daftar nasabah fiktif yang tercatat memiliki tunggakan, karena Saksi tidak pernah menerima dana tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Hal. 45 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Investigasi terhadap PNM Unit Mekaar Utan, Area Sumbawa 1 Regional Mataram Nomor: 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa I Dewi Ratnasari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mulai bekerja di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Unit Utan sejak 31 Mei 2021;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa I di PNM Unit Utan adalah kontrak kerja, dengan gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa jabatan Terdakwa I di PNM Unit Utan adalah sebagai *Account Officer*, dengan tugas melakukan survei lapangan terhadap calon nasabah serta melakukan penagihan angsuran kepada nasabah;
- Bahwa perbuatan pencairan nasabah fiktif bermula dari adanya tekanan pemenuhan target pencairan pinjaman baru dan adanya nasabah yang menunggak, sehingga Terdakwa I sebagai *Account Officer* diwajibkan tetap memenuhi target dan menutup tunggakan nasabah;
- Bahwa pada tahun 2021 kondisi operasional masih berjalan normal, namun pada tahun 2022 mulai terjadi praktik perbuatan fiktif, yang pada awalnya dilakukan oleh senior-senior Terdakwa I sehingga Terdakwa I belum mengetahui praktik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali melakukan pencairan nasabah fiktif dan pemalsuan data nasabah pada saat Kepala Unit PNM Utan dijabat oleh Saksi Leni Diah Lestari, setelah Terdakwa I melaporkan adanya nasabah menunggak namun laporan tersebut tidak diterima;
- Bahwa Saksi Leni Diah Lestari selaku Kepala Unit memerintahkan Terdakwa I untuk menanggulangi tunggakan nasabah dan menyuruh Terdakwa I melakukan pencairan nasabah fiktif untuk menutup setoran nasabah yang menunggak;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengingat secara rinci nama-nama nasabah yang menunggak karena jumlahnya banyak;
- Bahwa apabila nasabah tidak membayar angsuran, maka nasabah tersebut akan masuk dalam data PAR (Daftar Nasabah Menunggak), namun Saksi Leni Diah Lestari tidak menghendaki Unit Utan masuk dalam data PAR agar terlihat baik di kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa I menanggulangi tunggakan nasabah tersebut karena perintah langsung dari Saksi Leni Diah Lestari, meskipun pada awalnya Terdakwa I sempat menolak.

Hal. 46 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tetap diperintahkan untuk mengambil berkas nasabah dari kotak arsip untuk diproses sebagai nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengingat nama nasabah fiktif pertama yang diprosesnya;
- Bahwa uang hasil pencairan nasabah fiktif digunakan untuk menutup tunggakan nasabah yang bermasalah pada hari itu, dan apabila terdapat sisa uang, maka sisa tersebut diserahkan kembali kepada Saksi Leni Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menikmati uang hasil pencairan nasabah fiktif tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan laporan yang diketahui Terdakwa I, jumlah nasabah fiktif yang diproses oleh Terdakwa I adalah 42 (empat puluh dua) orang nasabah;
- Bahwa total pencairan dana dari nasabah fiktif tersebut adalah sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa nominal pencairan dana nasabah fiktif yang dilakukan Terdakwa I bervariasi, antara lain sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan pencairan nasabah fiktif adalah dengan menggunakan dokumen nasabah yang sudah ada di kantor untuk diajukan kembali sebagai pemohon;
- Bahwa Terdakwa I pernah dipaksa menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa Terdakwa I menggunakan uang pencairan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa I tidak pernah menikmati uang tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat atas tekanan dari pihak pemeriksa, yaitu Widi dan Evi, serta isi surat pernyataan tersebut dituliskan berdasarkan arahan pemeriksa dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan isi surat pernyataan tersebut tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan bahwa Terdakwa I tidak pernah mengambil atau menggunakan uang pencairan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa nasabah bermasalah yang dimaksud Terdakwa I adalah nasabah yang tidak pernah menyeter angsuran, dan Terdakwa I pernah meminta bantuan Saksi Leni Diah Lestari untuk melakukan penagihan ke lapangan namun tidak pernah dilakukan;
- Bahwa perintah menanggulangi tunggakan berarti menutup sementara tunggakan nasabah dengan dana hasil pencairan lain;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui proses pencairan dari pengajuan sampai pencairan dapat selesai dalam waktu sekitar 4 (empat) hari;

Hal. 47 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok nasabah yang bermasalah sebagian besar merupakan kelompok yang diwariskan oleh senior Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan membuat nasabah fiktif adalah perbuatan yang salah, namun tetap melakukannya karena tekanan dan perintah atasan;
- Bahwa Terdakwa I tidak berani keluar dari pekerjaannya karena tekanan, ancaman dimarahi, ancaman dimasukkan ke data PAR, serta tekanan psikologis yang terus-menerus;
- Bahwa selain gaji pokok, Terdakwa I hanya menerima uang operasional bensin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari dan tidak menerima bonus berdasarkan target;
- Bahwa Terdakwa I berhenti bekerja di PNM Unit Utan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa I takut untuk berhenti lebih awal karena khawatir didatangi ke rumah dan merasa malu secara sosial;

Menimbang bahwa Terdakwa II Dara Fajarini di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mulai bekerja di PNM Mekaar Unit Utan sejak tanggal 7 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa II bekerja dengan sistem kontrak dan menerima gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai *Account Officer*, dengan tugas melakukan survei calon nasabah di lapangan serta melakukan penagihan angsuran kepada nasabah;
- Bahwa pada awalnya seluruh nasabah yang berada di wilayah kerja Terdakwa II melakukan pembayaran angsuran dengan lancar;
- Bahwa setelah senior bernama Fitri tidak lagi melakukan penagihan, banyak nasabah di wilayah kerja Terdakwa II menjadi bermasalah dan tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah-nasabah tersebut, namun tidak memperoleh pembayaran;
- Bahwa kondisi nasabah yang menunggak tersebut telah dilaporkan oleh Terdakwa II kepada Saksi Leni Diah Lestari;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi Leni Diah Lestari memerintahkan Terdakwa II untuk mempelajari dan melakukan proses pencairan fiktif dengan belajar kepada senior bernama Fitri;
- Bahwa sebelumnya Fitri telah mengajarkan cara melakukan proses pencairan fiktif dan pernah menyerahkan uang hasil pencairan tersebut kepada Terdakwa II,

Hal. 48 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa II tidak berani menggunakannya dan menyerahkan uang tersebut kepada *Senior Account Officer* bernama Widi;

- Bahwa pada minggu berikutnya, Terdakwa II kembali mengalami kekurangan setoran (minus) dan melaporkannya kepada Saksi Leni Diah Lestari, yang kemudian memberikan uang melalui Widi selaku *Senior Account Officer*;
- Bahwa Terdakwa II kemudian melakukan proses pencairan fiktif dengan tujuan menutupi tunggakan nasabah yang bermasalah;
- Bahwa Terdakwa II mengakui pernah menikmati uang hasil pencairan fiktif atas nama mertua Terdakwa II dan hal tersebut telah dilaporkan kepada atasan;
- Bahwa jumlah uang hasil pencairan fiktif yang dinikmati oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa apabila nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran, maka akan masuk ke dalam data PAR (Daftar Nasabah Menunggak);
- Bahwa meskipun masuk data PAR tidak menjadi masalah secara sistem, Saksi Leni Diah Lestari tidak menghendaki PNM Unit Utan tercatat dalam data PAR agar tetap terlihat baik di kantor pusat;
- Bahwa atas perintah Saksi Leni Diah Lestari, Terdakwa II diperintahkan untuk menanggulangi terlebih dahulu tunggakan nasabah meskipun hal tersebut bukan tanggung jawab pribadi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III pernah menolak perintah tersebut, namun tetap diperintahkan untuk melakukan proses fiktif dengan mengambil berkas nasabah dari kotak file;
- Bahwa uang hasil pencairan fiktif digunakan untuk menutupi tunggakan nasabah bermasalah pada hari tersebut dan sisa uang diserahkan kembali kepada Saksi Leni Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa II tidak menikmati uang pencairan fiktif selain yang telah disebutkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan laporan yang dilihat Terdakwa II, jumlah nasabah fiktif yang diproses oleh Terdakwa II adalah sebanyak 19 (sembilan belas) orang nasabah;
- Bahwa nominal pencairan fiktif yang dilakukan bervariasi, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat, Terdakwa II mengakui nominal sebesar Rp17.315.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan nominal tersebut dibuat karena Terdakwa II berada dalam tekanan dan ancaman, termasuk ancaman akan mendatangi rumah orang tua Terdakwa II;

Hal. 49 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah bermasalah yang dimaksud adalah nasabah yang tidak pernah menyetor angsuran sama sekali;
- Bahwa Terdakwa II sempat meminta bantuan Saksi Leni Diah Lestari untuk melakukan penagihan langsung ke lapangan, namun permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi;
- Bahwa proses pengajuan hingga pencairan dana dapat selesai dalam waktu sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa jumlah kelompok nasabah yang ditangani oleh Terdakwa II adalah sekitar 20 (dua puluh) kelompok, dengan jumlah anggota yang bervariasi, dan terdapat kelompok yang anggotanya mencapai 30 (tiga puluh) orang nasabah;
- Bahwa tidak seluruh kelompok nasabah yang ditangani Terdakwa II bermasalah, karena terdapat sekitar 3 (tiga) kelompok yang tetap berjalan lancar;
- Bahwa kelompok nasabah yang bermasalah merupakan kelompok yang diwariskan oleh senior sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perintah untuk memproses pencairan fiktif merupakan perintah langsung dari Saksi Leni Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa II telah mengetahui cara melakukan proses fiktif dari senior sebelumnya dan memahami bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa II tetap menjalankan perintah tersebut karena adanya tekanan, ancaman dimarahi, ancaman tidak diperbolehkan pulang, serta ancaman dipaksa meminjam uang untuk menutupi tunggakan;
- Bahwa Terdakwa II pernah berniat keluar dari pekerjaan, namun dihubungi dan diancam oleh Saksi Leni Diah Lestari, sehingga kembali bekerja karena takut dikunjungi ke rumah dan menimbulkan rasa malu di hadapan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperoleh bonus berdasarkan capaian kinerja, melainkan hanya memperoleh bonus berdasarkan masa kerja serta uang bensin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa setiap terdapat kekurangan setoran (minus), dilakukan briefing seluruh *Account Officer* oleh Saksi Leni Diah Lestari, dan minus masing-masing dicatat;
- Bahwa Terdakwa II hanya melakukan input data calon nasabah, sedangkan persetujuan sistem dilakukan dengan menggunakan NIK milik Saksi Leni Diah Lestari, yang diketahui oleh seluruh *Senior Account Officer*;
- Bahwa terdapat target pencairan dana harian yang harus dipenuhi oleh para *Account Officer*;
- Bahwa para *Account Officer* dapat saling menggunakan akun satu sama lain untuk mencapai target pencairan tersebut;

Hal. 50 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan fiktif dilakukan pada malam hari di kantor, dan uang hasil pencairan diberikan oleh Saksi Leni Diah Lestari kepada para *Account Officer*;
- Bahwa uang hasil pencairan tersebut disetorkan ke bagian FAO untuk menutupi tunggakan nasabah;
- Bahwa surat pernyataan dibuat oleh seluruh *Account Officer* atas perintah atasan dan berdasarkan arahan kata-kata dari Bu Evi;
- Bahwa penandatanganan surat pernyataan dilakukan secara terpisah dan Saksi Leni Diah Lestari tidak hadir karena sakit;
- Bahwa cicilan pembayaran penggantian kerugian dilakukan oleh ibu Terdakwa II, bukan oleh Terdakwa II secara langsung;
- Bahwa alasan utama Terdakwa II tidak segera berhenti bekerja setelah mengetahui adanya perbuatan yang tidak benar adalah karena rasa takut, malu, dan telah terlanjur melakukan perbuatan pencairan fiktif tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa III Devi Joharia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mulai bekerja di PNM Unit Utan sejak 1 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa III bekerja di PNM Unit Utan dengan sistem kontrak dengan gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai *Account Officer*, dengan tugas melakukan survei ke calon nasabah di lapangan serta melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa perbuatan pencairan fiktif bermula dari adanya tuntutan pemenuhan target pinjaman baru dan adanya nasabah yang menunggak, sehingga Terdakwa III sebagai *Account Officer* diwajibkan menutup tunggakan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 kondisi operasional masih berjalan normal, namun pada tahun 2022 mulai terjadi pencairan nasabah fiktif yang pada awalnya dilakukan oleh senior Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui adanya pencairan nasabah fiktif setelah melihat praktik tersebut dilakukan oleh senior yang telah dimutasi ke Taliwang, termasuk di wilayah Rhee yang sekitar 50% nasabahnya merupakan nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa III telah melaporkan kondisi tersebut kepada Saksi Leni Diah Lestari, namun justru diperintahkan untuk ikut melakukan pencairan fiktif sebagaimana yang telah dilakukan oleh senior sebelumnya;
- Bahwa praktik pencairan fiktif juga terjadi di wilayah Bajo, dimana seluruh nasabah diproses secara fiktif oleh senior, sehingga Terdakwa III merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengingat secara rinci nama-nama nasabah yang menunggak maupun nasabah fiktif yang diproses;

Hal. 51 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nasabah menunggak tidak membayar angsuran, maka akan masuk ke dalam data PAR (Daftar Nasabah Menunggak), namun Saksi Leni Diah Lestari tidak menghendaki Unit Utan masuk dalam data PAR agar tetap terlihat baik di kantor pusat;
- Bahwa atas perintah Saksi Leni Diah Lestari, Terdakwa III diminta untuk terlebih dahulu menanggulangi tunggakan nasabah meskipun hal tersebut bukan tanggung jawab pribadi Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III pernah menolak perintah tersebut, namun penolakan tidak diterima dan Terdakwa III tetap diperintahkan untuk melakukan pencairan fiktif;
- Bahwa uang hasil pencairan fiktif digunakan untuk menutupi tunggakan nasabah bermasalah pada hari itu dan sisanya diserahkan kembali kepada Saksi Leni Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menikmati atau menggunakan uang hasil pencairan fiktif tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa jumlah nasabah fiktif yang diproses oleh Terdakwa III adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang nasabah;
- Bahwa nominal pencairan fiktif bervariasi, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh *Account Officer*, termasuk Terdakwa III, diperintahkan untuk membuat surat pernyataan terkait pencairan fiktif tersebut;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa III mengakui nominal sebesar Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nasabah bermasalah yang dimaksud adalah nasabah yang tidak pernah menyetor angsuran, dan kondisi tersebut telah dilaporkan oleh Terdakwa II kepada Saksi Leni Diah Lestari;
- Bahwa Terdakwa III sempat meminta bantuan kepada Saksi Leni Diah Lestari untuk melakukan penagihan ke lapangan, namun permintaan tersebut tidak pernah dipenuhi;
- Bahwa pencairan fiktif dilakukan dengan menggunakan data nasabah yang telah lunas, nasabah yang sudah selesai pinjamannya, serta data pemohon yang belum cukup umur tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar ketentuan;
- Bahwa Terdakwa III tetap melaksanakan perintah tersebut karena adanya tekanan, ancaman dimarahi, penahanan jam kerja, serta ancaman dimasukkan ke dalam data PAR;

Hal. 52 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak mendapatkan bonus berdasarkan capaian kerja, melainkan hanya menerima bonus berdasarkan masa kerja serta uang bensin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pencairan dana fiktif dilakukan pada malam hari di kantor, dan uang hasil pencairan dibagikan oleh Saksi Leni Diah Lestari kepada para *Account Officer* untuk kemudian disetorkan ke bagian FAO guna menutupi tunggakan;
- Bahwa Terdakwa III pernah menggunakan akun milik Saksi Leni Diah Lestari atas perintah langsung dari yang bersangkutan;
- Bahwa surat pernyataan dibuat atas perintah dan tekanan dari pihak manajemen, termasuk atas arahan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I Dewi Ratnasari;
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan pembayaran secara mencicil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III berhenti bekerja di PNM Unit Utan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa alasan utama Terdakwa III tidak segera berhenti bekerja setelah mengetahui adanya perbuatan yang tidak benar adalah karena adanya tekanan psikologis serta rasa takut dan malu apabila didatangi ke rumah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-4728/MMI-LPO/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 atas nama DEWI RATNASARI;
2. Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-2119/MMI-LPO/IV/2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama DEVI JOHARIA;
3. Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-28305/MMI-LPO/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 atas nama DARA FAJARINI;
4. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Utan Area Sumbawa 2 Regional Mataram Nomor LHI 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;
5. Copy 5 (lima) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* SETIAWATI menggunakan akun milik PANDIRAADE SAPUTRA;
6. Copy 93 (sembilan puluh tiga) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah,

Hal. 53 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* WAHYU LIA NINGSIH menggunakan akun milik WAHYU LIA NINGSIH;
7. Copy 22 (dua puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DEVI JOHARIA menggunakan akun milik DEVI JOHARIA;
 8. Copy 19 (sembilan belas) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DARA FAJARINI menggunakan akun milik DARA FAJARINI;
 9. Copy 42 (empat puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DEWI RATNASARI menggunakan akun milik DEWI RATNASARI;
 10. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SAROKHA tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA;
 11. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04741-07-23 atas nama nasabah SAPIAH tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA;
 12. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SULASTRI tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI;

Hal. 54 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04106-03-23 atas nama nasabah NURMALA SARI tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI;
14. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah ITA PURNAMASARI tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI;
15. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah JARIAH tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI;
16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543890375 dan IMEI 2 354967293890374;
17. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543905496 dan IMEI 2 354967293905495;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543908946 dan IMEI 2 354967293908945;
19. 1 (atu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543907419 dan IMEI 2 354967293907418;
20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543909688 dan IMEI 2 354967293909687;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 55 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Utan merupakan lembaga jasa keuangan non-bank yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro dengan sistem *group lending*, di mana setiap pencairan dana wajib melalui tahapan survei, verifikasi, pembekalan kelompok, persetujuan, dan pencairan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
2. Bahwa perbuatan pencairan pembiayaan fiktif tersebut dilakukan secara berulang oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Utan di Jalan Muhammadiyah, Nomor 18, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
3. Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa I Dewi Ratnasari, Terdakwa II Dara Fajarini, dan Terdakwa III Devi Joharia menjabat sebagai *Account Officer* (AO) pada PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa yang bertugas melakukan survei calon nasabah, penginputan data pembiayaan ke sistem, serta penagihan angsuran.
4. Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi Ida I Dewa Agung Widiana selaku Kepala Area PNM Mekaar Syariah Wilayah Regional Mataram IV melakukan pengecekan uang fisik dan validasi lapangan terhadap permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa.
5. Bahwa dalam kegiatan validasi lapangan tersebut, Saksi melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang tercatat sebagai nasabah dengan menunjukkan kartu angsuran penagihan untuk memastikan kebenaran permohonan dan penerimaan dana pembiayaan.
6. Bahwa dari hasil konfirmasi tersebut ditemukan fakta bahwa sejumlah pihak yang tercatat sebagai nasabah menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan dan tidak pernah menerima pencairan dana, meskipun namanya tercatat dalam sistem pembiayaan.
7. Bahwa atas temuan tersebut, Saksi Ida I Dewa Agung Widiana melaporkan kepada Saksi Evi Nurfitriani selaku Manager Pengawas MRPM, yang selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan Cabang Mataram untuk dibuatkan Laporan Kejadian Awal dan dimohonkan audit investigasi oleh Satuan Pengawas Intern (SPI).
8. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-0297/PNM-SPI/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, dilakukan audit investigasi pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023 dan diperpanjang sampai

Hal. 56 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 September 2023 berdasarkan Memo Perpanjangan Investigasi Nomor M-096/PNM-AOV/VIII/2023.

9. Bahwa pada saat kejadian, jabatan Kepala Unit (KUM) PNM Mekaar Syariah Unit Utan dijabat oleh Saksi Leni Dia Lestari, sedangkan proses operasional pembiayaan melibatkan *Account Officer*, *Senior Account Officer* (SAO), dan Kepala Unit.
10. Bahwa berdasarkan hasil audit investigasi internal PNM, telah terjadi pencairan dana pembiayaan kepada nasabah fiktif, yakni menggunakan identitas pihak-pihak yang tidak mengajukan permohonan pembiayaan atau menggunakan data nasabah lama yang telah lunas.
11. Bahwa pencairan pembiayaan kepada nasabah fiktif tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan survei lapangan, verifikasi, pembekalan kelompok, dan pertemuan kelompok, sebagaimana diwajibkan dalam SOP PNM Mekaar.
12. Bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan, dokumen-dokumen seperti KTP, KK, formulir permohonan, serta akad wakalah, akad murabahah, dan akad wadi'ah digunakan kembali, dimanipulasi, diburamkan, atau dipalsukan, termasuk pemalsuan tanda tangan nasabah pada seluruh kolom yang mensyaratkan persetujuan nasabah.
13. Bahwa seluruh data nasabah fiktif tersebut diinput ke dalam aplikasi PNM DIGI menggunakan akun masing-masing *Account Officer*, *Senior Account Officer*, dan Kepala Unit, yang menurut ketentuan perusahaan tidak boleh dipinjamkan atau digunakan oleh pihak lain, namun Para Terdakwa mengetahui satu sama lain prosesnya.
14. Bahwa pencairan dana dilakukan secara tunai, di mana dana dicairkan oleh Kepala Unit bersama Admin Keuangan, kemudian diserahkan kepada *Account Officer* untuk menutup kekurangan setoran angsuran, namun tidak pernah diterima oleh nasabah yang namanya digunakan.
15. Bahwa modus operandi yang dilakukan adalah mencairkan pembiayaan atas nama nasabah fiktif untuk menutupi tunggakan nasabah sebelumnya, sehingga membentuk pola pencairan berantai (*rolling*), agar secara sistem tidak tercatat adanya tunggakan.
16. Bahwa dari hasil audit dan investigasi internal PNM, ditemukan 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah fiktif dengan total nilai plafon pencairan sebesar Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Hal. 57 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



17. Bahwa nilai kerugian riil perusahaan pada saat investigasi berupa sisa pinjaman (*outstanding*) adalah sebesar Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah).
18. Bahwa berdasarkan hasil investigasi, pembagian tanggung jawab kerugian kepada Para Terdakwa sesuai dengan perbuatannya dengan mencairkan uang pinjaman fiktif dengan rincian:
- Terdakwa I mencairkan pinjaman terhadap 42 (empat puluh dua) nasabah dengan kerugian berdasarkan total plafon pinjaman sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
 - Terdakwa II mencairkan pinjaman terhadap 19 (sembilan belas) nasabah dengan kerugian berdasarkan total plafon pinjaman sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - Terdakwa III mencairkan pinjaman terhadap 22 (dua puluh dua) nasabah dengan kerugian berdasarkan total plafon pinjaman sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
19. Bahwa Terdakwa I menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa Terdakwa I menggunakan uang pencairan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat, Terdakwa II mengakui nominal sebesar Rp17.315.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang dinikmati oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
21. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa III mengakui nominal sebesar Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
22. Bahwa cara pencairan fiktif dilakukan dengan pola menggunakan data nasabah lama yang telah lunas, menggunakan berkas nasabah yang diambil dari arsip kantor, dan melakukan penginputan data fiktif ke sistem dan memproses pencairan seolah-olah sebagai pengajuan baru yang sah.
23. Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membuat dan mencairkan pembiayaan atas nama nasabah fiktif merupakan perbuatan yang bertentangan dengan SOP dan ketentuan perusahaan.
24. Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengembalian sebagian kerugian dengan cara mencicil selama masih bekerja di PNM Mekaar.
25. Bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Investigasi PNM Nomor 0297/PNM-SPII/2024 tanggal 13 Januari 2024, serta dikuatkan oleh keterangan para Saksi di persidangan.

Hal. 58 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau **Kedua** Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau **Ketiga** pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau **Keempat** Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya setiap perbuatan pidana pada prinsipnya dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan, namun apabila setelah perbuatan terjadi terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang baru, pengecualian terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut hanya dapat dilakukan apabila ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lama ternyata lebih menguntungkan bagi pelaku maupun pembantu tindak pidana, sehingga demi perlindungan hak tersangka atau terdakwa, ketentuan yang lebih menguntungkan tersebut wajib diberlakukan, sehingga pada saat undang-undang yang baru mulai berlaku, seluruh tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan pada dasarnya tunduk dan dinilai berdasarkan undang-undang yang baru tersebut, sebagai perwujudan asas kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan pidana Para Terdakwa memiliki corak yang sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana jika dibandingkan dengan perbuatan pidana serupa yang diatur dalam ketentuan Pasal 391 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut masih memiliki muatan unsur pokok yang sama, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata ketentuan Pasal 391 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menguntungkan Para Terdakwa sebab mengatur ancaman pidana bersifat alternatif penjara atau denda (asas *lex favor reo*), dengan demikian Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur Pasal 391 Ayat (1)

Hal. 59 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Membuat tidak benar atau memalsu surat;
3. Surat tersebut menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal;
4. Dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
5. Penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Melakukan sendiri, melakukan dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa unsur setiap orang yang bermakna pada subjek hukum pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit) dalam hal ini adalah manusia (*natuurlijke persoon*), bukan badan hukum, kecuali undang-undang menyatakan lain, selain itu seseorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya (memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan kehendak);

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa I Dewi Ratnasari, Terdakwa II Dara Fajarini dan Terdakwa III Devi Joharia masing-masing adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Hal. 60 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2. Membuat tidak benar atau memalsu surat;

Menimbang bahwa “membuat tidak benar surat” adalah perbuatan membuat suatu surat yang secara fisik tampak asli dan benar namun substansi yang termuat di dalamnya tidak sesuai dengan substansi yang sebenarnya sejak surat tersebut dibuat, Adapun ciri-cirinya 1) surat tersebut dibuat baru oleh pelaku; 2) bentuk formal surat tampak benar dan sah; 3) substansi tidak benar; 4) pelaku tahu bahwa substansi surat tersebut tidak sesuai informasi faktualnya; selanjutnya “memalsu surat” adalah melakukan perubahan, meniru, atau memanipulasi surat yang sudah ada sehingga surat tersebut menjadi tidak sesuai dengan keadaan secara substantif seperti konten, formalitas dan tanda tangan;

Menimbang bahwa perbuatan pencairan pembiayaan fiktif tersebut dilakukan secara berulang oleh Para Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Utan di Jalan Muhammadiyah, Nomor 18, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang mana pada waktu kejadian, Terdakwa I Dewi Ratnasari, Terdakwa II Dara Fajarini, dan Terdakwa III Devi Joharia menjabat sebagai *Account Officer* (AO) pada PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa yang bertugas melakukan survei calon nasabah, penginputan data pembiayaan ke sistem, serta penagihan angsuran.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti Para Terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan syaria’ah atas nama nasabah yang tidak mengajukan pembiayaan (fiktif) dan menggunakan data nasabah yang telah lunas, serta mengajukan kembali dokumen tersebut seolah-olah sebagai permohonan pinjaman baru, sehingga sejak awal permohonan tersebut dibuat tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika formulir aplikasi pengajuan dalam bentuk dokumen hingga penginputan dalam aplikasi PNM DIGI yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya terkait pembiayaan syaria’ah atas nama pihak lain yang tidak mengajukan permohonan resmi karena memuat informasi yang tidak benar mengenai identitas nasabah, kehendak pengajuan pembiayaan serta persetujuan yang ditandatangani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pula, Para Terdakwa terbukti menggunakan kembali dokumen kependudukan dari nasabah lama, memanipulasi, memburamkan serta meniru pembubuhan tanda tangan nasabah pada kolom yang

Hal. 61 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



mensyaratkan persetujuan, sehingga menurut pengamatan Majelis hakim terpenuhi kualifikasi memalsu surat karena telah mengubah surat yang sebelumnya adalah benar meskipun hanya berisi formulir kosong resmi menjadi surat yang seolah-olah benar pengajuan baru yang sah karena memuat data-data yang bertentangan dengan persetujuan dari pemilik identitas atau dokumen kependudukan tersebut sehingga menimbulkan perikatan yaitu pembayaran angsuran pembiayaan bagi pemilik identitas yang dicantumkan yang seolah-olah telah disetujui oleh pemilik identitas padahal sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dari perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi elemen dari sub unsur “memalsu surat”;

Ad. 3. Surat tersebut menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal;

Menimbang bahwa konsekuensi logis dari terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yaitu “memalsu surat” maka sub unsur ini mensyaratkan bahwa surat yang dipalsukan tersebut mengakibatkan timbul hak, perikatan, pembebasan utang maupun dipergunakan sebagai bukti sesuatu hal. Jika dihubungkan dengan fakta hukum maka dapat disimpulkan formulir yang isinya dibuat dengan identitas asli dan tanda tangan asli seseorang tanpa persetujuan si pemilik identitas tersebut menjadi formulir yang tidak benar dengan kata lain surat tersebut menjadi palsu yang mana akibat dari surat tersebut menyebabkan lahirnya perikatan berupa kewajiban pembayaran angsuran (hubungan kreditur-debitur) yang tidak dikehendaki oleh si pemilik identitas dan di sisi lain seharusnya si pemilik identitas menjadi berhak atas pencairan dana yang diajukan oleh Para Terdakwa meskipun hak dan perikatan tersebut lahir disebabkan prosedur yang tidak sah karena suratnya tidak benar atau palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Utan merupakan lembaga jasa keuangan non-bank yang menyalurkan pembiayaan ultra mikro yang memiliki standar operasional prosedur dalam hal proses pencairan pembiayaan, dalam proses tersebut dibutuhkan dokumen-dokumen formulir permohonan pembiayaan, fotokopi KTP, Kartu Keluarga, kartu angsuran, akad wakalah, akad murabahah, dan akad wadi'ah merupakan surat-surat yang secara hukum dan administrasi menimbulkan hubungan perikatan antara PNM Mekaar dan nasabah yang menerima pembiayaan artinya muncul hak dan kewajiban yang melekat kedua belah pihak yaitu PNM Mekaar berhak untuk menagih angsuran dan menerima pelunasan angsuran sedangkan nasabah berkewajiban melunasi pembiayaan yang diterima;

Hal. 62 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Menimbang bahwa dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh para Saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui jika Para Terdakwa yang bekerja sebagai *Account Officer* mempunyai kapasitas dalam hal menggunakan, memanipulasi, dan memalsukan dokumen-dokumen pengajuan pembiayaan tersebut dengan cara penggunaan kembali data nasabah lama yang lunas, membuat identitas nasabah fiktif, dan melakukan pemalsuan tanda tangan nasabah pada kolom persetujuan sehingga secara administratif dan sistem pembiayaan pada PNM Mekaar terekam seolah-olah telah terjadi pengajuan pembiayaan yang sah, selanjutnya dokumen syarat dan formulir yang sudah dibuat selanjutnya diinput dalam aplikasi PNM DIGI yang mana Para Terdakwa mempunyai akses ke dalam aplikasi dan dari hasil penginputan tersebut menjadi salah satu proses yang sah bagi PNM Mekaar untuk mencairkan dana pembiayaan yang selanjutnya dana tersebut digunakan sebagian besar untuk menutupi tunggakan nasabah fiktif sebelumnya dan sebagian kecil untuk digunakan secara pribadi khususnya oleh Dara Fajarini dalam keterangannya, namun dana yang cair tersebut kenyataannya tidak pernah diterima oleh pihak yang namanya tercantum dalam nasabah;

Menimbang bahwa dengan dibuat dan digunakannya dokumen pembiayaan fiktif dengan data yang tidak benar meliputi data nasabah tanpa persetujuan pemilik identitas hingga pemalsuan tanda tangan (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya) menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban atas pengembalian dana yang dicairkan kepada PNM Mekaar. Maka dari itu mengakibatkan PNM Mekaar menderita kerugian keuangan yang nyata berupa sisa pinjaman (*outstanding*) sebesar Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dari total nilai plafon pembiayaan sebesar Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dari total 181 (seratus delapan puluh satu) nasabah fiktif yang dibuat oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur surat tersebut menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang bahwa sub unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai maksud, artinya surat yang dibuat yang tidak benar atau surat yang dipalsukan tersebut dikehendaki untuk digunakan oleh si pelaku atau oleh orang lain dalam konteks dimana surat tersebut menjadi suatu instrumen tertentu untuk menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang atau sebagai bukti dari suatu hal seolah-olah isinya dapat dipercaya secara formal dan substansinya;

Hal. 63 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa mengetahui perbuatan membuat dan mencairkan pembiayaan atas nama nasabah fiktif dengan yang bertentangan dengan SOP dan ketentuan perusahaan, pengetahuan akan hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan kelalaian melainkan dilakukan atas kesadaran dan kehendak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang membuat surat tersebut agar seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dengan cara menggunakan kembali data identitas yang diinput dalam formulir permohonan akad-akad pembiayaan, selanjutnya memanipulasi, memburamkan dan memalsukan tanda tangan nasabah, selanjutnya mengajukan dokumen tersebut sebagai permohonan pembiayaan baru ke dalam sistem PNM DIGI yang mengakibatkan sistem dan manajemen PNM Mekaar tersebut menilai bahwa pengajuan tersebut adalah benar dan sah yang berakibat timbulnya suatu perikatan berupa cairnya uang pembiayaan untuk nasabah yang digunakan identitasnya secara tidak benar namun si pemilik identitas menjadi timbul kewajiban untuk membayar angsuran;

Menimbang bahwa uang pembiayaan yang cair tersebut terdiri atas 181 (seratus delapan puluh satu) nama nasabah yang data-datanya dibuat oleh Para Terdakwa ke dalam formulir dan sistem PNM DIGI secara fiktif yang menurut fakta hukum digunakan untuk menutup tunggakan nasabah sebelumnya sehingga membentuk pila pencairan berantai (*rolling*) agar sistem tidak mencatat tunggakan;

Menimbang bahwa dalam Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut cenderung memiliki "*mens rea*" yang tidak semata-mata lahir dari keadaan pribadi Para Terdakwa melainkan karena adanya tuntutan perusahaan dan atasan Para Terdakwa yaitu Saksi Leni Dia Lestari, namun perintah atasan bukanlah alasan peniadaan kesalahan apabila perintah tersebut melanggar hukum dan pelaku mengetahui atau patut mengetahui sifat melawan hukumnya, maka dari itu perbuatan para Terdakwa meskipun dilakukan atas dasar tuntutan perusahaan dan perintah atasannya Saksi Leni Dia Lestari tidaklah dibenarkan karena terdapat unsur melawan hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sejak awal sudah tahu ada nasabah fiktif dari senior dan sistem yang mengakibatkan adanya tunggakan akibat perbuatan sebelumnya namun tetap melanjutkan pencairan fiktif dan tidak melakukan pelaporan ke atasan yang lebih tinggi menurut Majelis Hakim niat jahat tidak hanya dinilai pada awal perbuatan melainkan juga sikap batin berkelanjutan artinya Para Terdakwa yang tetap mengambil sikap untuk tetap melanjutkan perbuatan pencairan dana pembiayaan menggunakan data nasabah fiktif meskipun atas tuntutan perusahaan

Hal. 64 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



dan perintah atasan termasuk pada *dolus eventualis-directus* karena tahu akibat dan dikehendaki;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bertindak sebagai *Account Officer* memiliki kewenangan teknis dan profesional seharusnya terikat SOP dan prinsip kehati-hatian sehingga wajib melaporkan apabila terjadi pelanggaran justru tidak menghentikan proses yang tidak sah dan tidak benar dan tetap melakukan penginputan data fiktif alih-alih melapor pada atasan lebih tinggi dari Saksi Leni Dia Lestari selaku atasan langsung Para Terdakwa;

Menimbang bahwa seharusnya jika Para Terdakwa sejak awal tidak menghendaki maka seharusnya memiliki reaksi penolakan, menghentikan atau melaporkan bukan sebaliknya maka dengan demikian Para Terdakwa dianggap memiliki persetujuan batun terhadap perbuatan tersebut dan *acceptance of risk*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi;

Ad. 5. Penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa unsur penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pokoknya tidak mensyaratkan apakah kerugian tersebut sudah terjadi melainkan berpotensi menimbulkan kerugian juga dapat memenuhi unsur “menimbulkan kerugian” sebagaimana yang dimaksud, Adapun bentuk dari kerugian dapat berupa kerugian materiil seperti uang, barang berharga non uang maupun asset; kerugian immaterial berupa *trust*, sistem administrasi, tata kelola, reputasi;

Menimbang bahwa kerugian yang ada baik secara potensial maupun riil adalah konsekuensi logis dari digunakannya surat oleh si pelaku yang mana surat tersebut adalah surat yang tidak benar atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat asli untuk menimbulkan perikatan;

Menimbang bahwa dengan mengambilalih pertimbangan unsur “memalsu surat”; unsur “Surat tersebut menimbulkan suatu perikatan”; dan unsur “Dengan maksud untuk menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa penggunaan dokumen permohonan pembiayaan identitas nasabah, serta akad-akad pembiayaan yang dimanipulasi dan/atau dipalsukan telah dijadikan dasar pencairan dana pembiayaan oleh PT PNM Mekaar Unit Utan, sehingga secara nyata dan langsung menimbulkan kerugian keuangan perusahaan sehingga sesuai dengan hasil audit investigasi internal, oleh karena itu unsur penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Hal. 65 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Ad. 6. Melakukan sendiri; melakukan dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; turut serta melakukan; menggerakkan orang lain melakukan;

Menimbang bahwa “melakukan sendiri” berarti pelaku secara langsung dan sendiri-sendiri mewujudkan unsur tindak pidana, pelaku adalah eksekutor utama yang secara fisik atau faktual melakukan perbuatan yang dilarang artinya pelaku berada pada posisi subjek utama dan tidak bergantung pada tindakan orang lain dan tanpa perbuatannya, tindak pidana tidak terjadi; selanjutnya “melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan” berarti secara sadar mengendalikan tindak pidana namun tidak mensyaratkan adanya keterlibatan fisik untuk melakukan melainkan menggunakan sebuah instrumen baik dokumen, sistem mekanis atau elektronik atau seseorang lain yang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab untuk merealisasikan tindak pidana; selanjutnya “turut serta melakukan” berarti ada hubungan dua orang atau lebih melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau partisipatif didasari pada kerja sama, kesadaran bersama, peran yang terbagi dan kesamaan kehendak atas perbuatan pidana yang hendak dilakukan sehingga setiap partisipan dapat berlaku pertanggungjawaban secara mandiri dalam perbuatan yang sifatnya kolektif; selanjutnya “menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana” memiliki pemahaman yang sama dengan *uitlokking* yang berarti ada menggunakan intensi mendorong, membujuk, atau mempengaruhi kehendak orang lain agar melakukan tindak pidana dengan cara-cara tertentu secara limitative dalam undang-undang seolah-olah orang yang digerakkan Adalah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum serta mengambillah pertimbangan unsur pokok perbuatan Pasal 391 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan pencairan pembiayaan fiktif bukan merupakan kejadian yang bersifat kebetulan atau berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara berulang dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, sehingga mencerminkan adanya kesatuan niat dan kesinambungan perbuatan di antara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa cara yang digunakan oleh Para Terdakwa berupa pencairan pembiayaan atas nama nasabah fiktif untuk menutup tunggakan nasabah sebelumnya dengan pola pencairan berantai (*rolling*), agar dalam sistem tidak mencatat adanya tunggakan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan

Hal. 66 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan, serta secara logis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja tanpa adanya kerja sama yang disadari bersama;

Menimbang bahwa seluruh data nasabah fiktif dimasukkan ke dalam aplikasi PNM DIGI melalui akun masing-masing *Account Officer*, *Senior Account Officer*, dan diketahui Kepala Unit, yang menurut ketentuan internal perusahaan bersifat akun tersebut adalah tanggung jawab pribadi dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak lain secara sembarangan, namun Para Terdakwa mengetahui dan membiarkan satu sama lain melakukan proses penginputan serta pencairan, sehingga terbukti adanya pembagian tugas dan peran yang saling menunjang dalam terlaksananya pencairan pembiayaan fiktif tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan membuat dan mencairkan pembiayaan atas nama nasabah fiktif merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perusahaan, namun tetap secara sadar dan bersama-sama melanjutkan perbuatan tersebut, yang menunjukkan adanya kesamaan kehendak (*gemeenschappelijke opzet*) dan kerja sama yang dilakukan secara sengaja (*bewuste samenwerking*);

Menimbang bahwa berdasarkan adanya kesadaran bersama, pembagian peran, serta keterlibatan aktif masing-masing Terdakwa dalam satu rangkaian perbuatan yang memiliki tujuan yang sama, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai pelaku yang bertindak sendiri-sendiri, melainkan telah bertindak secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana, sehingga telah memenuhi unsur “turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 391 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Para Terdakwa melakukan tindak pidana “Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan tranSaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)”,

Hal. 67 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa termasuk permohonan dan pernyataan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya fakta persidangan terungkap Para Terdakwa merupakan bawahan langsung Kepala Unit Mekaar yang berada dalam hubungan kerja subordinatif dan tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan, di mana perbuatan yang didakwakan dilakukan atas perintah dan tekanan lisan dari atasan sehingga Para Terdakwa tidak memiliki kebebasan kehendak yang utuh dan bahkan sempat berupaya menolak perintah tersebut, namun karena takut kehilangan pekerjaan akhirnya melaksanakannya. Dalam konteks demikian, tidak terbukti adanya kesengajaan bersama maupun kesepakatan batin (*meeting of mind*) sebagaimana disyaratkan dalam penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga unsur turut serta tidak terpenuhi secara hukum dan posisi Para Terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaksana perintah jabatan (*manus ministra*), bukan pelaku utama. Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan dengan itikad baik, serta berada dalam kondisi tekanan moral (*contrainte morale*), yang menurut doktrin hukum pidana dan ketentuan Pasal 51 KUHP serta Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak dibebankan kepada Para Terdakwa, melainkan diarahkan kepada pihak pemberi perintah, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sikap kooperatif Para Terdakwa, penyesalan yang tulus, serta kondisi pribadi dan sosial mereka patut dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa termasuk permohonan dan pernyataan lisan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar adalah BUMN berbentuk persero bukan bank, PT. PNM bergerak di bidang pembiayaan non bank, bukan penghimpunan dana masyarakat seperti bank, setelah tahun 2021

Hal. 68 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui PT. PNM menjadi bagian dari holding ultra mikro dengan Bank Rakyat Indonesia sebagai induk, namun PNM tetap entitas sendiri bukan unit bank sebab sejak awal PT. PNM tidak tunduk pada rezim perbankan, melainkan lembaga keuangan non bank. Dapat disimpulkan PT. PNM Mekaar bukan unit usaha syariah bank konvensional, melainkan program pembiayaan mikro milik PT. Permodalan Nasional Madani sebuah BUMN lembaga keuangan non bank, yang dalam pelaksanaannya dapat menggunakan skema konvensional maupun prinsip syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sesuai konstruksi peristiwa hukum dan fakta hukum pada dasarnya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa lebih sempurna memenuhi unsur pemalsuan surat sebagaimana Pasal 391 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara unsur subjek dan objek deliknya ketimbang Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya bertentangan dengan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun kesalahan Para Terdakwa tidaklah lahir karena kehendak bebas melainkan karena tuntutan struktural dan manajemen serta ancaman administratif, artinya posisi Para Terdakwa sebagai subordinat dari Saksi Leni Dia Lestari hanyalah menjalankan kebiasaan repetitif yang salah dari senior sebelumnya dan atas instruksi dari Saksi Leni Dia Lestari sehingga masih ada unsur relasi kuasa dalam lingkungan kerja, maka dari itu kesalahan Para Terdakwa meskipun memenuhi keturutsertaan namun tidak dapat disamakan sebagai *intellectual dader* yang merancang, menginisiasi dan mengendalikan skema tindak pidana secara mandiri;

Menimbang bahwa motif dan tujuan dari Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum dan segala hal yang terjadi dalam persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan semata-mata untuk memperkaya diri, melainkan untuk mengatasi permasalahan manajemen-administratif yang buruk dari institusi tempat Para Terdakwa bekerja seperti menutup tunggakan nasabah bermasalah, memenuhi target pembiayaan, dan menjaga agar unit tidak tercatat sebagai unit bermasalah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai sikap batin Para Terdakwa tidak mencerminkan niat jahat yang dominan melainkan konflik moral dan keterpaksaan yang hanya saja Para Terdakwa tidak melakukan sebagaimana mestinya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi selain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa secara filosofis yang ketika dihubungkan pada hukum pidana berlaku argumen bahwa **tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang**

Hal. 69 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



bertentangan dengan hukum (*the end does not justify the means*) artinya sekalipun perbuatan dilakukan dengan alasan luhur demi mengatasi suatu krisis namun dilakukan dengan cara melawan hukum maka tetap saja tidak dapat dibenarkan. Sehingga suatu perbuatan akan dinilai tidak hanya bertumpu pada tujuan semata melainkan dari kesesuaian tujuan, cara dan norma hukum yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum tetap mengandung sifat melawan hukum secara formil dan akhirnya juga melahirkan sifat melawan hukum secara materil;

Menimbang bahwa selain itu hukum juga menuntut setiap subjek hukum baik individu maupun korporasi menempuh cara-cara yang sah dan patut menurut hukum seperti mekanisme audit internal, administratif, hukum pidana atau perdata dan bukan melakukan perbuatan yang berlawanan hukum, sehingga tidak ditempuhnya upaya hukum yang wajar dan sah (*lawful alternatives*) menunjukkan perbuatan tersebut bukan keadaan memaksa secara absolut maupun relatif karena Para Terdakwa sejatinya masih memiliki solusi alternatif-rasional lain yang tidak melanggar hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 3 (tiga) syarat seseorang dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar perintah jabatan yaitu Pertama antara yang memberikan perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik; Kedua antara yang memberi perintah dengan yang diperintah ada hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian; dan Ketiga melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran. Apabila dihubungkan dengan fakta hukum jelas jika perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi syarat dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab ruang lingkup dari Saksi Leni Dia Lestari sebagai Kepala Unit dan Para Terdakwa sebagai *Account Officer* yang notabene adalah bawahan subordinasi dari Saksi Leni Dia Lestari berada dalam dimensi hukum perdata-administratif, selain itu tindakan-tindakan yang ditempuh oleh Para Terdakwa meskipun atas perintah/instruksi Saksi Leni Dia Lestari selaku Kepala Unit tetapi kenyataannya mencairkan uang pembiayaan dengan memasukkan data nasabah fiktif demi menutupi tunggakan nasabah bermasalah dan fiktif sebelumnya termasuk ke dalam perintah yang tidak dilakukan dengan cara yang patut dan seimbang sehingga menurut Majelis Hakim telah melampaui batas kewajaran;

Menimbang bahwa sikap dan tindakan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim cukup kooperatif dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan adanya fakta Terdakwa I menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa

Hal. 70 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menggunakan uang pencairan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa II mengakui nominal sebesar Rp17.315.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa II adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa III mengakui nominal sebesar Rp23.925.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut menurut tanggapan Para Terdakwa adalah di bawah tekanan dan Para Terdakwa menyatakan telah berusaha melunasi nominal uang yang tercantum dalam surat pernyataan yang telah dibuat hingga tuntas, dalam hal ini Majelis Hakim pada akhirnya mengambil kesimpulan tengah jika Para Terdakwa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan penyesalan;

Menimbang bahwa dari hasil audit investigasi yang dilakukan terdapat suatu upaya manajemen dalam mengatasi perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa namun tidak menempuh mekanisme perdata selain memberikan ruang ganti rugi secara mencencil berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Para Terdakwa, artinya ada toleransi dari pihak PT. PNM Mekaar dalam upaya memulihkan kerugian yang dialami sekaligus memberikan ruang bagi Para Terdakwa untuk memulihkan akibat perbuatannya yang pada akhirnya berdampak pada pemidanaan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa adalah pegawai *Account Officer* dengan gaji Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang mana bukanlah jabatan struktural yang memiliki kewenangan melainkan tanggung jawab saja, namun karena perbuatan pidananya Para Terdakwa berada dalam tekanan sosial yang kuat dalam hal ini Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tidak memiliki dorongan sebagai pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan besar. Maka dari itu pemidanaan harus mempertimbangkan secara proporsional dan kebermanfaatannya mengingat pidana yang berat akan berpotensi memutus masa depan Para Terdakwa, memperparah stigma sosial dan mengurangi masa Para Terdakwa dalam upaya memperbaiki kondisi ekonominya;

Menimbang bahwa pemidanaan yang terlalu berat terhadap Para Terdakwa berpotensi ketidakadilan, apabila tidak diimbangi dengan pertanggungjawaban dari pihak yang memiliki peran sentral, akan lebih arif dan bijaksana jika pemidanaan tersebut bernilai korektif dan preventif bagi Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya, dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat serta telah dipertimbangkan mengenai pemidanaannya secara proporsional, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut melebihi ancaman maksimum dari Pasal 391 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 71 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yaitu pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau denda kategori VI atau sama dengan maksimum denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan pidana pengganti penjara 290 (dua ratus sembilan puluh) hari yang mana menganut sistem alternatif absolut, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif tidak mencerminkan derajat kesalahan Para Terdakwa sesungguhnya seolah-olah Para Terdakwa sebagai otak dari seluruh peristiwa yang ada;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda tidak relevan dan adil bagi Para Terdakwa, sebab pidana denda pada dasarnya ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan kapabilitas dan kapasitas ekonomi yang masif, menghilangkan keuntungan hasil tindak pidana atau menghukum pelaku yang memiliki kewenangan besar. Maka dari itu jika dikembalikan pada fakta hukum jelas jika Para Terdakwa hanyalah pegawai biasa bukan korporasi dan bukan pemangku kebijakan strategis perusahaan, yang memiliki penghasilan standar dan kondisi ekonomi yang biasa, yang mana kurang tepat jika pidana denda sebagai opsi dalam penjatuan pidana yang proporsional bagi Para Terdakwa dan sudah sepatutnya pidana denda dikesampingkan karena tidak mencerminkan pemidanaan yang korektif dan preventif;

Menimbang bahwa Majelis Hakim lebih sependapat dengan penjatuan pidana penjara tanpa pidana denda sebagai pencegahan, pembinaan dan pemulihan keseimbangan sosial bagi Para Terdakwa dan lebih menguntungkan Para Terdakwa sesuai prinsip *lex favor reo* yang selanjutnya mengenai berat ringannya pidana penjara akan dipertimbangkan pula bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa soal tindak pidana yang dituntut dan ancaman pidananya, sehingga mengenai berat ringannya pemidanaan akan dipertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dan juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya kesengajaan dan kemampuan Para Terdakwa bertanggungjawab dan ketiadaan hapusnya pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa asas pertanggungjawaban pidana melekat asas "tiada pidana tanpa kesalahan" *"geen straf zonder schuld"*, sehingga seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti bersalah dan bertanggung jawab pidana secara pribadi

Hal. 72 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengeyampingkan fakta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan secara individual dalam perbuatan pidana yang sifatnya kolektif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-4728/MMI-LPO/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 atas nama DEWI RATNASARI;
2. Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-2119/MMI-LPO/IV/2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama DEVI JOHARIA;
3. Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-28305/MMI-LPO/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 atas nama DARA FAJARINI;
4. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Utan Area Sumbawa 2 Regional Mataram Nomor LHI 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;
5. Copy 5 (lima) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* SETIAWATI menggunakan akun milik PANDIRAADE SAPUTRA;
6. Copy 93 (sembilan puluh tiga) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* WAHYU LIA NINGSIH menggunakan akun milik WAHYU LIA NINGSIH;

Hal. 73 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy 22 (dua puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DEVI JOHARIA menggunakan akun milik DEVI JOHARIA;
8. Copy 19 (sembilan belas) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DARA FAJARINI menggunakan akun milik DARA FAJARINI;
9. Copy 42 (empat puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DEWI RATNASARI menggunakan akun milik DEWI RATNASARI;
10. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SAROKHA tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA;
11. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04741-07-23 atas nama nasabah SAPIAH tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA;
12. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SULASTRI tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI;
13. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04106-03-23 atas nama nasabah NURMALA

Hal. 74 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI;

14. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah ITA PURNAMASARI tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI;
15. 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah JARIAH tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI;
16. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543890375 dan IMEI 2 354967293890374;
17. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543905496 dan IMEI 2 354967293905495;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543908946 dan IMEI 2 354967293908945;
19. 1 (atu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543907419 dan IMEI 2 354967293907418;
20. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543909688 dan IMEI 2 354967293909687;

Terhadap barang bukti tersebut berupa kumpulan dokumen yang diperoleh dari hasil audit investigasi dan masih ada kaitannya dengan pelaku lain dalam perkara *a quo* yaitu Saksi Leni Dia Lestari yang mana perkara tersebut belum dilimpah, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 75 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan standar operasional prosedur perusahaan;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara repetitif sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak kepercayaan publik;
- Perbuatan Para Terdakwa memiliki dampak negatif secara sistemik;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak menimbulkan korban fisik;
- Para Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 391 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dewi Ratnasari, Terdakwa II Dara Fajarini dan Terdakwa III Devi Joharia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dewi Ratnasari, Terdakwa II Dara Fajarini dan Terdakwa III Devi Joharia, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-4728/MMI-LPO/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 atas nama DEWI RATNASARI;
 - 2) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-2119/MMI-LPO/IV/2022 tanggal 01 Juli 2022 atas nama DEVI JOHARIA;

Hal. 76 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Copy Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PPKWT-28305/MMI-LPO/X/2022 tanggal 01 Oktober 2022 atas nama DARA FAJARINI;
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi Unit Mekaar Utan Area Sumbawa 2 Regional Mataram Nomor LHI 0297/PNM-SPI/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;
- 5) Copy 5 (lima) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* SETIAWATI menggunakan akun milik PANDIRA ADE SAPUTRA;
- 6) Copy 93 (sembilan puluh tiga) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* WAHYU LIA NINGSIH menggunakan akun milik WAHYU LIA NINGSIH;
- 7) Copy 22 (dua puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DEVI JOHARIA menggunakan akun milik DEVI JOHARIA;
- 8) Copy 19 (sembilan belas) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DARA FAJARINI menggunakan akun milik DARA FAJARINI;
- 9) Copy 42 (empat puluh dua) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) yang di dalamnya terdiri dari kolom data nasabah, tingkat pendapatan usaha, permohonan pembiayaan, persetujuan

Hal. 77 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, Akad Wakalah, Akad Murabahah, Akad Wadiah, pencairan pembiayaan, serta copy KTP dan Kartu Keluarga pemohon, yang dibuat oleh petugas *Account Officer* DEWI RATNASARI menggunakan akun milik DEWI RATNASARI;

- 10) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SAROKHA tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04741-07-23 atas nama nasabah SAPIAH tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEVI JOHARIA;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 02907-02-23 atas nama nasabah SULASTRI tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI;
- 13) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04106-03-23 atas nama nasabah NURMALA SARI tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DARA FAJARINI;
- 14) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah ITA PURNAMASARI tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI;
- 15) 1 (satu) bundel Surat Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan (FP4) tahap kedua dan selanjutnya pada Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa Nomor Urut 04744-01-23 atas nama nasabah JARIAH tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama *Account Officer* DEWI RATNASARI;

Hal. 78 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



- 16) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543890375 dan IMEI 2 354967293890374;
- 17) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543905496 dan IMEI 2 354967293905495;
- 18) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543908946 dan IMEI 2 354967293908945;
- 19) 1 (atu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543907419 dan IMEI 2 354967293907418;
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam (HP operasional Kantor PNM Mekaar Syariah Unit Utan Sumbawa) dengan Nomor IMEI 1 350637543909688 dan IMEI 2 354967293909687;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026, oleh Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 26 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Kusuma, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Hermanto Hariadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Ttd.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 79 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Harry Kusuma, S.H.

Hal. 80 dari 80 Hal. Putusan Nomor 311/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)